

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN
IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 010-2024

CONSORCIO H&M AMAZONIA

VS.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD
DEL CENTRO S.A. – ELECTROCENTRO S.A.

LAUDO ARBITRAL

Arbitro Único

Abog. Joyce Echeandia Sinarahua

Secretaria Arbitral

Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:10:35-0500

Huánuco, 1 de julio del 2025



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:13:30-0500

RESOLUCIÓN ARBITRAL N° 11-2025/AU/JES/HCO

Huánuco, 1 de julio del 2025

VISTOS: El expediente Arbitral; en la ciudad de Huánuco, en la presente fecha, el Árbitro Único, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la LCE, RLCE, la LEY DE ARBITRAJE y las normas establecidas por las PARTES, valorado las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, escuchado los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda, contestación de demanda y reconvenición, con respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.

1. DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

1.1. DATOS GENERALES:

Demandante	: CONSORCIO H&M AMAZONIA
Demandada	: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.
Contrato	: Contrato N° GR-095-2023/ELCTO
Obra	: "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS EN 33KV Y SECUNDARIAS DE CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".
Tipo	: Licitación Pública N° 001-2023-ELCTO S.A.- 1 PRIMERA CONVOCATORIA-MDPP
Monto del contrato	: S/ 4'587,248.85 (Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Ocho con 85/100 Soles).
Fecha de la convocatoria	: 29 de mayo del 2023



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:11:00-0600

Monto del contrato



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:14:07-0500

Fecha de firma del contrato : 25 de agosto del 2023

Inicio del arbitraje : 24 de mayo del 2024

Tipo de arbitraje : Institucional, Nacional y de Derecho

Materia de las controversias :

- Ampliación de Plazo
- Penalidades
- Condena de costas y costos arbitrales.

1.2. ABREVIATURAS:

ACTA DE INSTALACIÓN : Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único de fecha 29 de noviembre del 2024.

EL CENTRO : Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

EL CONTRATO : Contrato N° GR-095-2023/ELCTO de fecha 25 de agosto del 2023, para la Ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS EN 33KV Y SECUNDARIAS DE CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

COD : Cuaderno de Obra Digital.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:11:40-0500

EL CONTRATISTA
EL DEMANDANTE
EL CONSORCIO
(indistintamente)

: CONSORCIO H&M AMAZONIA

LA ENTIDAD
LA DEMANDADA
ELECTROCENTRO



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:14:21-0500

893
Cedencia de
servicio y h-a

(indistintamente)

: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.

LA OBRA

: "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS EN 33KV Y SECUNDARIAS DE CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

LAS PARTES

: Conjuntamente el demandante y demandado

LCE

: Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444.

LEY DE ARBITRAJE

: Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

LPAG

: Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

OSCE

: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

**PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN**

: Licitación Pública N° 001-2023-ELCTO S.A.-I, correspondiente para la Ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS EN 33KV Y SECUNDARIAS DE CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:12:01-0500

REGLAMENTO

: Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:14:37-0500

RLCE	: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 308-2022-EF.
RLPAG	: Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.
TUO de la LPAG	: Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

2.1. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

Según lo dispuesto en el ACTA DE INSTALACIÓN, las PARTES establecieron como sede del arbitraje la ciudad de Huánuco y como sede institucional del arbitraje el local del CENTRO ubicado en el jirón 28 de Julio N° 1167, 2do piso, oficina 05, de esta localidad de Huánuco Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco. Sin perjuicio de ello, las actuaciones arbitrales podrán realizarse fuera de esta sede, o de manera remota a través de la plataforma virtual (correo: imperium.sg.2021@gmail.com). Todas las decisiones, resoluciones y comunicaciones del Árbitro Único se entienden emitidas en la sede del arbitraje, sin perjuicio del lugar físico donde se encuentren sus miembros o del lugar donde sean firmados los instrumentos que las contienen.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:12:26-0500

Parte Demandante:

Razón Social

: CONSORCIO H&M AMAZONIA

RUC

: 20610804544

Representante

: Ian Freed Hilario Barreto

Domicilio (s)

: Urb. Huayopampa, Mz. E-1, lote 6 distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco

Correo Electrónico

: ecosac.abogados@gmail.com



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:14:49-0500

Parte Demandada:

Razón Social : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO
DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. -
ELECTROCENTRO S.A

RUC : 20129646099

Representante : Abg. Eric Antonio Sotelo Gamarra

Domicilio (s) : Jr. Amazonas N° 641 del distrito y provincia de
Huancayo, departamento de Junín

Correo Electrónico : mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe
: ericsotelo@sotelogamarra.com
: jonathansueldo@sotelogamarra.com
: gracielaabaffa@sotelogamarra.com

2.3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato N° GR-095-2023/ELCTO de fecha 25 de agosto del 2023, derivado de la Licitación Pública N° 001-2023-ELCTO S.A.-1, se dispuso la Ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS EN 33KV Y SECUNDARIAS DE CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

2.4. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL:

El presente arbitraje se inicia en amparo del convenio arbitral contenido en la Cláusula Vigésima del Contrato N° GR-095-2023/ELCTO, de fecha 25 de agosto del 2023, que dice:

"... CLAUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:12:44-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:15:02-0500

Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del estado...

2.5. COMPETENCIA ARBITRAL:

Conforme indica la Cláusula Vigésima del Contrato N°GR-095-2023/ELCTO de fecha 25 de agosto del 2023 y estando a la Resolución Directoral N°047-2024/D(e)-Hco de fecha 14 de noviembre de 2024, se estableció la competencia del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium" y su reglamento para conocer la presente causa, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071, atendiendo también a lo indicado por el numeral 225.1, 225.4 del artículo 225° e inciso b) numeral 226.2 del artículo 226° del RLCE, así como por el Principio de Autonomía de la Voluntad o Voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

2.6. TIPO DE ARBITRAJE:

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto por el Convenio Arbitral, la LCE y el RLCE.

2.7. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

De conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 26 del REGLAMENTO, se determinó por acto resolutivo mediante Resolución Directoral N°047-2024/D(e)GLET/HCO a consideración de la Directora(e) del CENTRO a fin de designar al Árbitro Único que conocería la presente controversia; siendo nombrada como Árbitro Único la abogada Joyce Echeandía Sinarahua, quien luego de su designación, declaración de Independencia, Imparcialidad, disponibilidad y comunicando de manera formal su aceptación al cargo, mediante el Acta de Instalación se fijaron las reglas definitivas del proceso arbitral y se declaró que el Tribunal Arbitral en calidad de Arbitro Único se encontraba válidamente constituido. Además, la designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:13:03-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310199 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:15:17-0500

869
Ocho cientos
sesenta y nueve

establecidas por las PARTES y el REGLAMENTO, quienes manifestaron su conformidad con el procedimiento de designación.

2.8. MARCO LEGAL APLICABLE AL ARBITRAJE:

2.8.1. De acuerdo con lo señalado en el ACTA DE INSTALACIÓN, la Ley aplicable al fondo de la controversia en el presente proceso será la Ley peruana.

2.8.2. Sin perjuicio de lo señalado, resulta conveniente precisar que, con respecto a las normas procesales aplicables al presente arbitraje, será de aplicación el REGLAMENTO y la LEY DE ARBITRAJE.

2.8.3. En cuanto al fondo de la controversia, ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes a la fecha de convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, tal como menciona el OSCE a través de la Opinión N° 033-2022/DTN que dice:

“... Al respecto, debe mencionarse que la Constitución, en su artículo 103, señala que “(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley (...)”.

Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

A partir de las mencionadas disposiciones se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:13:34-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:15:37-0500

pgs
Ocho y noventa
sesenta y ocho

existentes, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Sobre el particular, es importante señalar que el numeral 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC dice que "Diez - Picaso, (...) sostiene que en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)".

En ese sentido, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes lo que incluye a aquellas, surgidas bajo la legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción..." (Énfasis agregado)

Ello en concordancia con lo señalado por la Opinión N° 057-2019-DTN, en el cual se ha establecido:

"Conforme a lo indicado al absolver las consultas anteriores, la Ley permite que el contrato –derivado de un proceso de contratación– se rija conforme a la normativa que correspondía a dicho proceso, que para la materia en consulta se refiere a la normativa vigente al momento de su convocatoria.

Asimismo, durante la ejecución contractual pueden presentarse una serie de controversias, como, por ejemplo, las referidas a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, las cuales se resolvían mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, tal como lo dispone el artículo 52 de la anterior Ley. Así, antes de la culminación del contrato y dentro del plazo fijado en el anterior Reglamento, las partes podían iniciar algunos de los medios de solución de controversias antes citados, entre ellos el arbitraje.

En tal sentido, a efectos de solucionar las controversias producidas durante la ejecución del contrato, debían aplicarse las



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:13:51-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:15:50-0500

disposiciones previstas en dicho documento contractual, el mismo que se perfeccionó en el marco de la normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección, sin perjuicio de aquellas disposiciones procedimentales que en el marco de un arbitraje iniciado resulten aplicables al desarrollo del mismo." (Énfasis agregado)

2.8.4. Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 308-2022-EF; de igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por el OSCE.

2.8.5. A la vez, y estando a lo dispuesto en la cláusula Décimo Octava del CONTRATO, solo en lo no previsto en este contrato, la LCE y el RLCE, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

2.9. DEL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES:

2.9.1. El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que fue contestada, no habiéndose planteado reconvencción.

2.9.2. Las partes, durante el proceso arbitral, ofrecieron medios probatorios que fueron incorporados por el Árbitro Único para tener mayores elementos para resolver.

2.9.3. Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados,



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:14:24-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:18:03-0500

respetando en todo momento su irrestricto ejercicio del derecho de defensa, en igualdad de condiciones, en resguardo del debido proceso.

2.10. SOBRE LOS GASTOS ARBITRALES:

2.10.1. Mediante las reglas fijadas por las PARTES en el ACTA DE INSTALACIÓN, se estableció el costo total del presente proceso arbitral, en la suma de S/12,000.00 (DOCE MIL CON 00/100 SOLES), la misma que debía ser cancelada en forma equitativa por las partes, a razón de S/ 6,000.00 (SEIS MIL CON 00/100 SOLES) por cada una, no estando incluido en este monto lo establecido en el segundo párrafo del numeral 17 de la referida Acta, ni los costos que irroguen de producirse medios probatorios de oficio, indicados en el numeral 22 de la misma.

2.10.2. Asimismo, se estableció que en caso que una de las partes asumiera el pago de los honorarios y gastos administrativos, ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

2.10.3. Sin perjuicio de ello, mediante Resolución Arbitral N°06-2025/AU//JES/HCO de fecha 08 de abril de 2025 se estableció que el Árbitro Único puede (determinar si corresponde o no a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A el reembolso de todos los gastos, costos y costas incurridos en el presente arbitraje).

2.10.4. Así también, se debe dejar constancia que la totalidad de los Costos Arbitrales fueron asumidos únicamente por el CONSORCIO.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:14:49-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:19:07-0500

Del
casero y juez

2.11. DEL LAUDO:

2.11.1. El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido. Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

2.11.2. Que, mediante Resolución Arbitral N°06-2025/AU/JES/HCO de fecha 08 de abril de 2025, el Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en la presente controversia y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos en el orden que se considere conveniente.

2.11.3. Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

2.11.4. Finalmente, el Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.

2.11.5. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:15:13-0500

2.12. PLAZO PARA LAUDAR:

2.12.1 Tal como se estableció en el ACTA DE INSTALACIÓN, el plazo para la emisión del Laudo Arbitral fue de quince (15) días hábiles contados a partir del cierre de las actuaciones, conforme a lo dispuesto en la Resolución Arbitral N° 09-2025/AU/JES/HCO de fecha 21 de mayo del 2025.



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:19:34-0500

2.12.2 Posteriormente, mediante Resolución Arbitral N° 010-2025/AU/JES/HCO de fecha 11 de junio de 2025, dicho plazo fue ampliado por quince (15) días adicionales, de acuerdo con lo previsto en el numeral 35 del Acta de Instalación.

3. PRINCIPALES ANTECEDENTES PROCESALES:

- 3.1. Con fecha 24 de mayo del 2024, el CONSORCIO presenta al CENTRO la solicitud de arbitraje.
- 3.2. Con fecha 14 de noviembre del 2024, se emite la Resolución Directoral N° 47-2024/D(e)GLET/HCO mediante el cual, entre otros, se considera la propuesta de la directora encargada del CENTRO sobre la designación de la Abg. Joyce Echeandia Sinarahua para que ocupe el cargo de Arbitro Único, se le pone de conocimiento a dicha profesional para su aceptación y demás trámites correspondientes; encargo que es aceptado mediante comunicación de fecha 26 de noviembre del 2024.
- 3.3. Con fecha 29 de noviembre del 2024, se emite el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único mediante la cual se fijan las reglas del proceso arbitral, se designa a la Abg. Joyce Echeandia Sinarahua como Arbitro Único y se declara por válidamente instalado el Tribunal Arbitral, entre otros.
- 3.4. Con fecha 17 de diciembre del 2024, el CONSORCIO presenta su demanda arbitral.
- 3.5. Con fecha 10 de febrero del 2025, ELECTROCENTRO contesta la demanda y ofrece sus medios probatorios.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 4422396 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:15:31-0500

- 3.6. Con fecha 08 de abril del 2025 se emite la Resolución Arbitral N° 06-2025/AU/JES/HCO mediante la cual se determinan los Puntos Controvertidos y se Admiten los Medios Probatorios ofrecidos por las partes.

- 3.7. Mediante Resolución Arbitral N° 07-2025/AU/JES/HCO de fecha 29 de abril del 2025, se tiene presente los alegatos finales por parte del CONSORCIO y ELECTROCENTRO.



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:36:45-0500

- 3.8. Con fecha 16 de mayo de 2025, se lleva a cabo la audiencia de informes orales, dejándose constancia de que el Consorcio no se presentó a dicha audiencia.
- 3.9. Mediante Resolución Arbitral N°09-2025/AU/JES/HCO de fecha 21 de mayo del 2025, se declara el cierre de las actuaciones y se señala plazo para laudar.
- 3.10. Mediante Resolución Arbitral N°010-2025/AU/JES/HCO de fecha 11 de junio del 2025, se resuelve ampliar el plazo para laudar por quince (15) días conforme a lo establecido en el numeral 35 del Acta de Instalación.

4. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Mediante Resolución Arbitral N° 06-2025/AU/JES/HCO de fecha 08 de abril del 2025, se fijaron los siguientes puntos controvertidos:

- ✓ **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene declarar NULA Y SIN EFECTO LEGAL la penalidad por ausencia de profesional en obra impuesta al CONSORCIO H&M AMAZONIA mediante Carta ELCTRO-GRP-0698-2024 de fecha 04 de marzo de 2024 y la CARTA ELCTO-GR-0269-2024 de fecha 16 de abril del 2024, por parte de la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A., ascendente a S/ 41,200.00 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES), y que en caso se declare que la penalidad impuesta fue ilegal y/o indebida, se ordene a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. que restituya y pague al CONSORCIO H&M AMAZONIA la referida suma dineraria.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:15:52-0500

- ✓ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. el reembolso de todos los gastos, costos y costas incurridos en el presente arbitraje por parte del CONSORCIO H&M AMAZONIA.

- ✓ **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene aprobar la ampliación de plazo N° 01 por 21 días calendario.



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:37:02-0500

- ✓ **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene la ampliación de plazo N° 02 por 45 días calendario.
- ✓ **QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. que reconozca y pague al CONSORCIO H&M AMAZONIA los mayores gastos generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 01 y N° 02.
- ✓ **SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene declarar NULA Y SIN EFECTO LEGAL la Carta ELCTO-GRP-3916 emitida por la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. respecto a la penalidad por mora aplicada al CONSORCIO H&M AMAZONIA

5. MEDIOS PROBATORIOS:

De conformidad a la Resolución Arbitral N° 06-2025AU/JES/HCO de fecha 08 de abril del 2025, se considerará los medios probatorios ofrecidos por las partes que han sido admitidos conforme al siguiente detalle:

Medios probatorios de la DEMANDA



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:16:22-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:37:14-0500

1. Contrato de Obra N° GR-095-2023/ELCTO V
2. Carta N° 028-2024-CSP/SO
3. CARTA N° 026-2024-RSD/HPT-CH&MA
4. Carta N° 035-2023-CSP/SO
5. Carta ELECTO-GRP-0698-2024
6. Carta N° 059-2024-RLAFHB-CH&MA
7. CERTIFICADO MEDICO Y RECETA MEDICA
8. CONSTANCIA DE HABILIDAD DEL MEDICO
9. Carta ELCTO-R-0289-2024 de fecha 16 de abril del 2024.
10. ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 91
11. ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 96
12. ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 99
13. ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 168
14. ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 196
15. ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 202
16. ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 204
17. ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 226
18. ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 228
19. RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL GR-074-2024 de fecha 15 de mayo de 2024.
20. CARTA N° 128-2024-RSD/Consortio H&M AMARL
21. CARTA N° 130-2024-RSD/Consortio H&M A/MARL
22. Cronograma de Ejecución de Obra
23. CARTA ELCTO-GR-0472-2024 (pronunciamento entidad AP 01)
24. CARTA ELCTO-GR-0485-2024 (pronunciamento entidad AP 2)
25. Cálculos de Gastos Generales
26. CARTA ELCTO-GRP-3916-2024 (Penalizaciones)

Medios probatorios de la CONTESTACION de la demanda

1. INFORME TÉCNICO N° 17-2024-SUP/CSP (ANEXO 3 de nuestra contestación de demanda).
2. INFORME TECNICO N° LAP-058-2024 (ANEXO 4 de nuestra contestación de demanda).
3. INFORME TÉCNICO N° 19-2024-SUP/CSP (ANEXO 5 de nuestra contestación de demanda).
4. INFORME TÉCNICO N° LAP-059-2024 (ANEXO 6 de nuestra contestación de demanda).



Firmado digitalmente por:
Echeandia Sinarahua Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:16:48-0500

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene declarar NULA Y SIN EFECTO LEGAL la penalidad por ausencia de profesional en obra impuesta al CONSORCIO H&M AMAZONIA mediante Carta ELCTRO-GRP-0698-2024 de fecha 04 de marzo de 2024 y la CARTA ELCTO-GR-0269-2024 de fecha 16 de abril



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:37:30-0500

del 2024, por parte de la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A., ascendente a S/ 41,200.00 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES), y que en caso se declare que la penalidad impuesta fue ilegal y/o indebida, se ordene a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. que restituya y pague al CONSORCIO H&M AMAZONIA la referida suma dineraria.

Resumen de la posición del CONSORCIO

- 6.1. El CONSORCIO señala que, a efectos de exonerarla de responsabilidad, se debe tener en cuenta la fuerza mayor que la habría llevado a incumplir el contrato, ya que el Sr. Poul Jonny Robles Mendoza quien es el profesional clave de la obra, ocupando el cargo de Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional, fue diagnosticado con ORQUITIS DERECHA, lo que ocasiono un imposibilidad física, que constituyó un caso de fuerza mayor, motivo por el cual el 06 de febrero de 2024 presentó la Carta N° 025-2024-RSD/WHPT-CH&MA comunicando y justificando la ausencia del personal de Seguridad y salud ocupación.
- 6.2. El CONSORCIO indica también que, pese a los descargos realizados y habiendo levantado las observaciones, la demandada haciendo caso omiso a todo ello les notifica la Carta ELCTO-GR-0269-2024 de fecha 16 de abril del 2024 mediante el cual ratifica la penalidad por ausencia del personal por el monto de S/ 41,200.00 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES), sin una debida motivación del porque llegaron a esa conclusión, sin una mínima fundamentación actuando de manera arbitraria, ya que no se trata de la "habilitación" o "no habilitación" del médico que atendió al trabajador, ello en nada enerva el acontecimiento de fuerza mayor que afecto su salud e imposibilito poder cumplir con sus obligaciones en los días de descanso medico expedido mediante Certificado Médico N° 30439.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA JOYCE
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:17:11-0500

Resumen de la posición de ELECTROCENTRO

- 6.3. ELECTROCENTRO señala que el CONSORCIO acepta expresamente que el profesional acreditado como ingeniero de seguridad e higiene estuvo ausente de la obra; además, el CONSORCIO no habría informado de manera oportuna sobre la ausencia del profesional, tanto más que el Certificado



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:38:04-0500

Médico es de fecha 22 de enero de 2024, es decir, que no actuó de manera diligente.

- 6.4. Señala también que el CONSORCIO fue notificado con la ausencia del profesional el 31 de enero de 2024, sin embargo, recién el 06 de febrero de 2024 el CONSORCIO informa sobre los supuestos problemas de salud, adjuntando solo copia simple de un certificado médico suscrito por profesional no habilitado, es decir, no justificó debidamente la ausencia del personal clave.
- 6.5. Señala además que el CONSORCIO no solicitó la sustitución del profesional ausente.
- 6.6. Señala que, si bien se solicita la aplicación del supuesto de fuerza mayor, sin embargo, la aplicación del Código Civil en los contratos suscritos al amparo de la normativa de contrataciones con el Estado es supletoria, vale decir, cuando no exista regulación específica al respecto, lo que no se cumpliría en el presente caso pues la ausencia del personal acreditado, sus consecuencias, excepciones, etc., están expresamente regulados en el art. 190° del RLCE.
- 6.7. Finalmente indica que no se brindan argumentos jurídicos que acrediten el por qué las Cartas ELCTO-GRP-0698-2024 y ELCTO-GR-0269-2024 serían nulas e ineficaces, limitándose a señalar que ELECTROCENTRO desestimó sus descargos respecto a la aplicación de la penalidad.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.8. Teniendo en cuenta la posición de las partes, llegamos a identificar que la controversia radica en que el árbitro único determine si se debe o no dejar sin efecto la penalidad impuesta por ELECTROCENTRO contra el CONSORCIO en virtud de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato N° GR-095-2023/ELCTO.

- 6.9. Conforme a ello, para el análisis de la controversia, este tribunal partirá por el análisis del CONTRATO, identificando las obligaciones del CONSORCIO y las cláusulas relativas a las penalidades pactadas, para luego verificar si ELECTROCENTRO aplicó o no debidamente las penalidades.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:17:59-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:38:16-0500

El contrato

6.10. Según el Anexo N° 01 -Definiciones del RLCE, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y de dicho Reglamento; además, según el artículo 138° de dicho cuerpo normativo, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, el contrato incluye, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a: i) Garantías, ii) Anticorrupción, iii) Solución de controversias y iv) Resolución por incumplimiento; además, tratándose de los contratos de obra se incluyen, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual. Asimismo, según el artículo 143° del referido cuerpo normativo, durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil.

6.11. Por su parte, MANUEL DE LA PUENTE Y LAVALLE¹ precisa que la obligatoriedad del contrato es la fuerza que obliga al cumplimiento, siendo que, el contrato como categoría general es obligatorio, sea un contrato de derecho privado o público, pues en ambos casos ocurre exactamente lo mismo: *“Un acuerdo de declaraciones de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir entre las partes una relación obligacional de carácter patrimonial. Asimismo, en uno y otro Derechos (público y privado) el contrato es obligatorio en cuanto se haya expresado en él”*.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:18:20-0500

La penalidad

6.12. La definición de penalidad la encontramos en la legislación civil, siendo que el artículo 1341 del Código Civil nos dice que es el pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento, uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, la cual tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta

¹ DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Vol. XI, Primera Parte, Tomo I, Lima, 1991, pág. 360



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:38:35-0500

prestación y a que se devuelva la contraprestación, si la hubiere, salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior.

6.13. El RLCE contempla 02 tipos de penalidades: **la penalidad por mora y otras penalidades**; siendo la penalidad por mora aquella impuesta ante el incumplimiento injustificado de los plazos contractuales, y pudiendo además establecerse penalidades distintas a la penalidad por mora con la finalidad de desincentivar el incumplimiento del contratista y resarcir posibles perjuicios que se pudiera causar a la entidad.

6.14. Resulta pertinente indicar que las penalidades aplicables al presente contrato deben ser analizadas e interpretadas bajo su forma literal, pues, tal como señala FERNÁNDEZ CRUZ², *el método interpretativo literal es el primer método que utiliza un intérprete respecto a un contrato específico, dado que el mismo nos ofrece la primera aproximación a lo que es el contrato en sí, el cual expresa la voluntad de las partes. Por esto, la doctrina comparada ha abandonado la regla "in claris non fit interpretatio" en su sentido estricto y rígido, señalándose al respecto que: "... la regla in claris puede tener dos significados. Según su significado más rígido, ella quiere decir que la interpretación extratextual interviene cuando el texto sea, alternativamente, lagunoso o contradicho por indicios externos...". Agregando además que "... El verdadero problema no se refiere al tratamiento de la declaración clara. El verdadero problema consiste en esclarecer si una declaración, intrínsecamente clara, puede devenir oscura por efecto de indicios extratextuales..."*.

6.15. Conforme a ello, el CONTRATO, mediante su Cláusula Décimo Quinta, ha previsto la aplicación de las siguientes **otras penalidades**:

Penalizaciones			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Quando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta(60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0,5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto	Según informe del supervisor de la Obra
2	En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido	0,5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor de la Obra

² FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil Peruano. Pág. 152. Obtenido del enlace: <file:///D:/USUARIO/Downloads/Dialnet-IntroduccionAlEstudioDeLaInterpretacionEnElCodigoC-7792763.pdf>

3	EL CONTRATISTA no instala la señalización respectiva para para la delimitación de la zona de trabajo y/o el personal no cuenta con los Equipos de Protección Personal para la actividad.	0,10 UIT por cada infracción	Según informe del supervisor de la Obra
4	EL CONTRATISTA no cumple con la entrega de la liquidación del contrato, en el plazo indicado en el contrato.	1,0 UIT por cada día de atraso	Según informe del supervisor de la Obra
5	EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando EL CONTRATISTA no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico, o que los tenga incompletos para la ejecución de obra	Tres por mil (3/1000) del monto de la valoración del periodo por cada equipo y día de ausencia.	Según informe del supervisor de la Obra
6	EL CONTRATISTA no cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo, y las normas ambientales, La Entidad envía una comunicación (Carta simple) imputando la causal en las normas de seguridad y medio ambiente.	0,10 UIT por cada vez más las multas y/o penalidades aplicadas por la autoridad.	Según informe del supervisor de la Obra, Esta penalidad se aplicará independientemente de la sanción que impongan la autoridad competente.
7	EL CONTRATISTA haya ejecutado la obra con insumos y/o materiales y/o equipos distintos, y/o especificaciones de menor calidad que las previstas en el expediente técnico	0,10 de la UIT, por cada día que se demore en reemplazar los insumos, materiales y equipos	Según informe del supervisor de la Obra
8	EL CONTRATISTA no presente el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra dentro de los treinta (30) días de iniciado el plazo de ejecución de obra.	0,10 UIT por cada día de atraso	Según informe del supervisor de la Obra

Análisis del presente caso

6.16. De acuerdo a los argumentos de las partes, ambas coinciden en que si hubo ausencia del Personal Clave- Ingeniero de Seguridad, Ing. Paul Robles Mendoza, desde el 22 de enero de 2024 al 31 de enero del 2024, periodo en controversia.

6.17. Así también, ambas partes coinciden en que la penalidad aplicada corresponde a la señalada en el ítem 2 de la Cláusula Décimo Quinta del CONTRATO que sanciona:

2	En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido	0.5-UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor de la Obra
---	--	--	---

6.18. Así, sobre las otras penalidades, el art. 163° del RLCE establece:



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA JOYCE
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:18:58-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:39:34-0500

“... Artículo 163. Otras penalidades

163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora...”

6.19. En síntesis, el RLCE habilita a la Entidad la posibilidad que ésta formule en sus documentos de selección la aplicación de “otras penalidades” independiente e indistintamente a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación. Sin embargo, el cuerpo legal mencionado en acápite también advierte que, para que se reconozca el concepto de “otras penalidades” la Entidad debe cumplir con una serie de cuestiones formales, mismas que se proceden a detallar a continuación:

- i. Prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- ii. Definir los supuestos que originarían su aplicación, los cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162° del Reglamento.
- iii. Delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido.
- iv. Establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:19:17-0500

6.20. Bajo dicho contexto, el Árbitro Único procede a analizar, bajo su criterio, si las penalidades aplicadas cumplen con los requisitos establecidos para “otras penalidades”, no sin antes precisar que tan solo el incumplimiento de uno de tales presupuestos implicaría la invalidez de la penalidad aplicada; a saber:

- **PREVER QUE DICHAS PENALIDADES SEAN OBJETIVAS, RAZONABLES, CONGRUENTES Y PROPORCIONALES CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.**



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:40:08-0500

Ochocientos
cinco y
cero

- RLCE en su numeral 163.1 del artículo 163°, ha señalado que las otras penalidades deben ser **objetivas, razonables y congruentes** con el objeto de la convocatoria; al respecto, la Opinión N° 023-2017/DTN precisa:
 - i) La objetividad implicaba que la Entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serían penalizados, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se verificaría la ocurrencia de tales incumplimientos, según la naturaleza y características particulares de cada contratación;
 - ii) Por su parte, la razonabilidad implicaba que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicarían al contratista sean proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento, y;
 - iii) La congruencia con el objeto de la convocatoria implicaba que se penalizara el incumplimiento de alguna obligación comprendida o relacionada con el objeto de la convocatoria.
- De la revisión de las Cartas ELCTO-GRP-0698-2024 y ELCTO-GR-0269-2024, se tiene que ELECTROCENTRO aplica otras penalidades por las consideraciones expuestas en el ítem 2 de la Cláusula Décimo Quinta del CONTRATO, conducta que, si guarda correspondencia con los criterios de objetividad, razonabilidad y congruencia con el objeto de la contratación, ya que, además, la conducta sancionada ha sido claramente establecida.
- Conforme a ello, para el Árbitro Único resulta plenamente demostrado que esta otra penalidad aplicada si cumple con el referido presupuesto para su procedencia.

➤ **DEFINIR LOS SUPUESTOS QUE ORIGINARÍAN SU APLICACIÓN, LOS CUALES DEBEN SER DIFERENTES AL**



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:19:46-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:40:22-0500

853
Echeandía
cinco mil y
tres

RETRASO INJUSTIFICADO O MORA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 162° DEL REGLAMENTO.

- El Árbitro Único determina que tanto las Bases Integradas como el CONTRATO, han establecido los supuestos para la aplicación de la penalidad, pues lo que se sanciona es el *"incumplimiento de ejecutar la prestación con el personal clave acreditado o debidamente sustituido"*, lo cual guarda relación con la correcta y oportuna ejecución de las prestaciones a cargo del CONSORCIO, con la finalidad de lograr los fines y objetivos del proyecto.
- Por lo tanto, esta otra penalidad si cumple con el referido presupuesto para su procedencia.

➤ DELIMITAR LA FORMA DE CÁLCULO DE LA PENALIDAD PARA CADA UNO DE LOS SUPUESTOS QUE PREVIAMENTE HUBIERA DEFINIDO.

- El Árbitro Único determina que el ítem 2 de la Cláusula Décimo Quinta del CONTRATO, si cumple con haber señalado la forma de cálculo de la penalidad, por lo tanto, esta otra penalidad si cumple con el presupuesto para su procedencia.

➤ ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO A TRAVÉS DEL CUAL VERIFICARÁ SI SE CONSTITUYE EL SUPUESTO QUE DA LUGAR A LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD.

- Es preciso indicar que, en la cláusula de penalidades del CONTRATO, específicamente en "otras penalidades", se tiene que la entidad habría consignado en las penalidades (del 01 al 08) como procedimiento para verificar el supuesto a penalizar lo siguiente: *"Según informe del supervisor"*. Lo cual no se configuraría como un procedimiento sino sólo la indicación del área o persona responsable de verificar la penalidad.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:20:29-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:40:37-0500

- Tengamos presente que usualmente las Entidades establecen como "otras penalidades" la ausencia de los profesionales requeridos durante ciertos días dentro del plazo de ejecución de obra, el cambio de personal propuesto sin contar con autorización previa de la Entidad, entre otros. Y ante la ocurrencia de alguno de estos supuestos el contratista suele ser penalizado por cada día de incumplimiento o por ocurrencia.
- Ahora bien, toda cláusula que regula "otras penalidades" debe incluir -según el RLCE- los supuestos de aplicación de la penalidad, la forma de cálculo y el "procedimiento" mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, tal y como lo dispone el artículo 163.1 del RLCE.
- En el caso que nos compete -como ya dijimos anteriormente- se tiene que la entidad -en cumplimiento del artículo 163.1 del RLCE- ha contemplado los supuestos de aplicación de "otras penalidades", ha establecido también la forma de cálculo, pero, **NO HA DESCRITO NI DETALLADO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA VERIFICAR EL SUPUESTO A PENALIZAR**, téngase presente que la palabra procedimiento es definido como "método o modo de tramitar o ejecutar una cosa", en el caso de autos solo se ha consignado -como "procedimiento"- cuál es el área o persona responsable de verificar la penalidad.
- Es de tenerse en cuenta también que, de acuerdo a la definición de procedimiento, la normativa de contrataciones lo señala como una vía idónea para penalizar supuestos de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales que sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto del procedimiento de selección. En ese sentido, para verificar el supuesto a penalizar se debe dar oportunidad al contratista para hacer sus descargos de manera que este pueda pronunciarse al respecto a efectos de determinar si estamos ante el incumplimiento injustificado o no que justifica que la aplicación de otras penalidades.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:20:58-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:41:01-0500

- Entonces se tiene que, conforme a lo manifestado líneas anteriores, el procedimiento implica comunicar, informar la penalidad que se está por aplicar. A efectos de verificar la legalidad del procedimiento establecido en el contrato para verificar el incumplimiento injustificado, corresponde evaluar la forma y medio establecido en el contrato, así como el procedimiento que se siguió para llegar a la aplicación de las mismas; puesto que, si no existe un procedimiento adecuado, en consecuencia, se estaría vulnerando el derecho de una de las partes.
- En ese sentido, es importante destacar que la LCE señala que, a diferencia de las penalidades por mora, las otras penalidades no se aplican de manera automática, por lo que se requiere un debido proceso y verificación. En ese sentido, el alegar que su aplicación es de manera automática implicaría realizar una interpretación restrictiva de la norma la cual no está permitida si las disposiciones legales violan o restringen derechos.
- En consecuencia, se tiene que la ENTIDAD habría regulado la aplicación de “otras penalidades” **sin haber establecido ningún parámetro a seguir respecto el procedimiento de verificación del supuesto a penalizar** y solo ha consignado genéricamente: “Según informe del supervisor”.
- Sin embargo, dicho “procedimiento” -como ya lo mencionamos líneas arriba- **no constituye un verdadero procedimiento de verificación del supuesto a penalizar sino, únicamente el señalamiento del responsable que realizará el informe de penalización**, otorgando con ello a la ENTIDAD una amplia facultad, sin respetar el mandato que obliga a la entidad consignar un procedimiento valido para la verificación del supuesto a penalizar.
- Para mayor entendimiento, a continuación, citamos la siguiente jurisprudencia emitida por el OSCE:



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:21:16-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:41:20-0500

Opinión N° 023-2017/DTN

"...Es válida la aplicación de las "otras penalidades", si estas no están contempladas en las Bases como lo señala el Artículo 166^a del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pero a pesar de ello la Entidad las considera al momento de redactar contrato para su posterior suscripción; sin tomar en cuenta una correcta tipificación y sin establecer un procedimiento para la ejecución de estas?

(...) la Entidad podía establecer, en las Bases del proceso de selección, penalidades distintas a penalidad por mora –entiéndase, "otras penalidades"– con la finalidad de desincentivar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento le fuese a causar.

Dicha potestad debía ser ejercida observando, cuando menos, tres parámetros: la objetividad, la razonabilidad y la congruencia con el objeto de la convocatoria.

La objetividad implicaba que la Entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serían penalizados, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se verificaría la ocurrencia de tales incumplimientos, según la naturaleza y características particulares de cada contratación..."

Opinión N° 052-2022/DTN

"... Si una Entidad pública, establece en los documentos del proceso de selección, un procedimiento denominado: Procedimiento para la aplicación de penalidades, el cual está destinado única y exclusivamente a establecer la forma o modo en que se realizará el cobro de las otras penalidades al contratista, mas no está orientado a verificar los incumplimientos materia de penalización.

(...)

Sin perjuicio de ello, es importante recalcar que para la correcta aplicación de las penalidades distintas a la penalidad por mora ("otras penalidades") la Entidad deberá: i) prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes y



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:21:58-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:41:39-0500

849
Adm. Civil
Expediente y libranza

proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación, los cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.

En ese sentido, si en los documentos del procedimiento de selección no se ha contemplado el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de "otras penalidades", dicha penalidad no podrá ser aplicada al contratista.

Asimismo, cualquier controversia respecto de la aplicación de penalidades, así como respecto de la ejecución o interpretación del contrato, incluyendo aquellas referidas a determinar si se ha previsto adecuadamente un procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de "otras penalidades, pueden ser sometidas a los mecanismos de solución previstos en la normativa de contrataciones del Estado, dentro de los plazos correspondientes..."

- Asimismo, en la referida opinión N° 052-2022/DTN se tiene que el OSCE da respuesta a la siguiente pregunta: "*¿Puede la Entidad contratante, aplicar una penalidad al contratista si es que en los documentos del procedimiento de selección solo ha establecido un procedimiento para realizar la aplicación de las penalidades, mas no ha establecido, el procedimiento a través del cual se debe verificar los incumplimientos materia de penalización.?*" (Sic).

Y, ante la referida pregunta el OSCE contesta: "Tal como se ha indicado previamente, si en los documentos del procedimiento de selección no se ha contemplado el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de "otras penalidades", dicha penalidad no podrá ser aplicada al contratista. Asimismo, cualquier controversia respecto de la



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA, Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:22:25-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR, GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:42:03-0500

aplicación de penalidades, así como respecto de la ejecución o interpretación del contrato, incluyendo aquellas referidas a determinar si se ha previsto adecuadamente el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de "otras penalidades, pueden ser sometidas a los mecanismos de solución previstos en la normativa de contrataciones del Estado, dentro de los plazos correspondientes".

- Finalmente, a manera de referencia, tenemos también la Opinión N° 03-2022/DTN que a la pregunta: **"¿ANTE LA FALTA DE UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES, SE DEBE INTERPRETAR QUE LAS OTRAS PENALIDADES (DISTINTA A LA PENALIDAD POR MORA) SE APLICAN AUTOMÁTICAMENTE, ¿DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO?"** (Sic.) se tiene que éste contesta en los términos que a continuación consignamos.

"...Tal como se indicó al absolver la consulta 2.1 de la presente Opinión, respecto de las "otras penalidades", el artículo 163 del Reglamento ha precisado que en los documentos del procedimiento de selección debe contemplarse: (i) los supuestos de aplicación de penalidad; (ii) la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto; y, (iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, siendo estos tres requisitos indispensables para la aplicación de la penalidad. Contrario sensu, en relación con la consulta, no será posible aplicar las "otras penalidades" cuando el procedimiento de verificación de la penalidad no estuviese contemplado en los documentos del procedimiento de selección..."

- Por ello, en el caso que nos compete se tiene que ELECTROCENTRO, en los documentos del procedimiento de selección y en el mismo CONTRATO, no ha contemplado un procedimiento a seguir para verificar la configuración de los supuestos que dará lugar a la aplicación de "otras



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:22:47-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:42:16-0500

penalidades” tal como lo establece el numeral 163.1 del artículo 163° del RLCE, ya que, además, de la revisión de las Cartas ELCTO-GRP-0698-2024 y ELCTO-GR-0269-2024, si bien en ellas se advierte una imputación previa y posterior descargo del CONSOCIO, empero, ello no constituye el saneamiento de la falta de un procedimiento para la aplicación de otras penalidades, ya que por el Principio de Predictibilidad³- también aplicable al caso en concreto- la autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que, a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. En consecuencia, dicha penalidad no podrá ser aplicada al contratista.

- Asimismo, cualquier controversia respecto de la aplicación de penalidades, así como respecto de la ejecución o interpretación del contrato, incluyendo aquellas referidas a determinar si se ha previsto adecuadamente el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de otras penalidades, pueden ser sometidas a los mecanismos de solución previstos en la normativa de contrataciones del Estado, dentro de los plazos correspondientes.
- Conforme a ello, para el Árbitro Único resulta plenamente demostrado que esta otra penalidad **no cumple** con el presupuesto para su procedencia.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:23:07-0500

821 Bajo dicho contexto, para el Árbitro Único resulta plenamente comprobado que las “otras penalidades” aplicada mediante Carta N° ELCTO-GRP-0698-2024 y ratificada con Carta N° ELCTO-GR-0269-2024, no cumple con los requisitos para su procedencia, razón por la cual corresponde ser desestimada.

³ Resolución N° 0323-2023-TCE-S5 emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado.



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:42:28-0500

6.22. Ahora bien, la suscrita considera importante precisar que también se ha indicado que el CONSORCIO no habría solicitado la sustitución del profesional ausente, empero, el CONTRATO de manera específica sanciona el incumplimiento de “ejecutar la prestación con el personal acreditado” o “ejecutar la prestación con el personal indebidamente sustituido”, de lo cual se desprende que el CONTRATO otorga una alternativa para aplicar la penalidad, por un caso u otro, pero no por ambos hechos; y, siendo que ELECTROCENTRO optó por penalizar al CONSORCIO, ya sea debida o indebidamente, dicha prerrogativa se ejerció únicamente por incumplir con ejecutar la prestación con el personal acreditado.

6.23. Así también, respecto a la aplicación del supuesto de fuerza mayor indicado en el Código Civil, es correcta la apreciación de ELECTROCENTRO al mencionar que la aplicación de las normas contenidas en dicha legislación es de manera supletoria, vale decir, cuando no exista regulación específica al respecto; empero, recordemos que el numeral 161.1 del art. 161° del RLCE prescribe que las penalidades (ya sea penalidad por mora y otras penalidades) sancionan el “**incumplimiento injustificado**” de obligaciones contractuales del contratista, es decir, a norma sanciona al contratista por el hecho de incumplir **injustificadamente** con sus obligaciones contractuales, en tal sentido, si el contratista logra acreditar, de modo objetivamente sustentado, que existe una justificación para que no se haya producido la ejecución oportuna de su prestación, entonces la sanción no corresponde.

6.24. Entonces, teniendo en cuenta que tanto la LCE como el RLCE no desarrollan la forma de justificar los incumplimientos contractuales, se deberá interpretar dicha figura de manera sistemática con lo dispuesto por los artículos 1314°, 1315° y 1316°, primer párrafo, del Código Civil que regula los supuestos eximentes de responsabilidad frente a un incumplimiento de carácter contractual, como el presente caso:



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA JOYCE
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:23:31-0500

“... Artículo 1314.- Inimputabilidad por diligencia ordinaria

Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:42:40-0500

Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

*Artículo 1316.- Extinción de la obligación por causas no imputables al deudor
La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor..." (Énfasis agregado)*

6.25. En este punto, consideramos oportuno referirnos al pronunciamiento del profesor GASTÓN FERNÁNDEZ⁴ sobre el cumplimiento de una obligación y los límites de la responsabilidad del deudor que implicaría eximir de la aplicación de penalidades sobre el contratista:

"... a) El único límite de la responsabilidad del deudor debe encontrarse en la imposibilidad sobrevenida de la prestación por causa no imputable, recogido por los artículos 1315 y 1316, primer párrafo, del Código Civil peruano.

b) La imposibilidad de la prestación por causa no imputable debe ser necesariamente objetiva para calificar como límite de la responsabilidad del deudor. Puede, sin embargo, ser entendida – adicionalmente- como relativa y no necesariamente absoluta (...)

i) El artículo 1314 del Código Civil, entonces, debe tener una lectura paralela y horizontal junto al artículo 1315 del Código Civil; este último acoge el límite de la responsabilidad del deudor. El primero acoge los alcances del deber accesorio de diligencia en el Derecho de Obligaciones (incluidos cuando estos sirven al interés de prestación o cuando sirven, autónomamente, al interés de protección) y su relación con la teoría de la imposibilidad sobrevenida de la prestación acogida por el Código Civil, llenando de contenido a la máxima, "la diligencia llega hasta donde comienza la imposibilidad..." (Énfasis agregado)



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223508 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:24:00

6.26. Conforme

a ello, el contratista se encontraría eximido de la penalidad, **solo si acredita objetivamente el acaecimiento de una imposibilidad sobrevenida de la prestación por causa que no le es imputable**; dicha premisa ha sido recogida también por la Opinión N° 012-2021/DTN, en cuanto señala:

⁴ Fernández, Gastón (2005). El deber accesorio de diligencia y la responsabilidad derivada del incumplimiento de las relaciones obligatorias. En: *Advocatus* 13. p. 160.



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:42:54-0500

"... La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto un procedimiento, requisitos o plazo para acreditar como justificado un retraso en el marco de la solicitud de no aplicación de penalidades por mora. Sobre el particular, para dicho fin, es necesario que se presente el sustento objetivo que permita demostrar que la demora obedece a una situación no atribuible al contratista frente a su actuar diligente en la ejecución del contrato.

Por tanto, si bien la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido un procedimiento específico para acreditar como justificado un retraso, es necesario que cuando se ejecute la prestación de manera tardía el contratista acredite de manera objetiva que dicha demora es consecuencia directa de un evento que no le es imputable, para lo cual adjuntará el material de sustento que justifique dicha situación y que será evaluado por la Entidad..." (Énfasis agregado)

- 6.27. En este punto consideramos pertinente aclarar que no solo la entidad es quien se encuentra facultada para calificar un retraso como justificado o no, sino que también el tribunal arbitral se encuentra habilitado para efectuar dicha calificación, tal como reconoce el numeral 45.1 y 45.17 del artículo 45° de la LCE, concordante a su vez con el numeral 2.2 de la Opinión N° 017-2014/DTN que señala:

"... Como se aprecia, tanto el supervisor (al emitir opinión) como la Entidad (al pronunciarse) tienen la obligación de analizar la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de obra del contratista, así como los hechos o circunstancias (atrasos y/o paralizaciones) que las sustentan. Sin embargo, la Entidad es la única competente para aprobar una solicitud de ampliación del plazo de obra y, en esa medida, calificar definitivamente los hechos o circunstancias que la sustentan como "paralización" o "atraso".

Sin perjuicio de ello, debe indicarse que, de conformidad con el último párrafo del artículo 201 del Reglamento, las controversias relacionadas con el pronunciamiento de la Entidad sobre la ampliación del plazo de un contrato de ejecución de obra pueden ser sometidas a arbitraje; por lo que, en estos casos, le correspondería definir a los árbitros la calificación de los hechos y circunstancias que sostienen la solicitud..." (Énfasis agregado).



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:24:25-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:43:10-0500

6.28. Por lo expuesto, la propia LCE y su reglamento, así como la jurisprudencia emitida a través de las opiniones del OSCE, han determinado que, respecto a la institución del caso fortuito o de fuerza mayor, si resulta plenamente aplicable el Código Civil en lo que corresponda.

6.29. En esa misma línea, se ha puesto en cuestión la validez del Certificado Médico N.º 0030439, emitido el 22 de enero de 2024, mediante el cual se justifica el descanso físico del Personal Clave – Ingeniero de Seguridad, en el periodo del 22 al 31 de enero de 2024. La objeción formulada por la Entidad se basa en que el médico firmante, Dr. José Córdova Zárate (CMP N.º 18025), no estaría habilitado para el ejercicio profesional, según consulta efectuada en el portal del Colegio Médico del Perú el 07 de febrero de 2024.

En principio, la validez formal de un certificado médico requiere que el profesional que lo suscribe se encuentre habilitado conforme a las normas vigentes para el ejercicio de la medicina. Sin embargo, para que una observación de esta naturaleza tenga sustento, debe acreditarse con claridad que, al momento de la emisión del documento médico, el profesional no contaba con la referida habilitación. Es decir, no basta con verificar su situación profesional en una fecha posterior si no se tiene certeza de su estatus al momento de suscribir el certificado.

En el presente caso, no se ha aportado prueba que acredite la inhabilitación del médico a la fecha de expedición del certificado. La consulta realizada el 07 de febrero únicamente refleja su situación en ese momento, sin que ello permita extender dicha condición hacia una fecha anterior sin un sustento expreso como un historial de habilitación/no habilitado, emitido por el Colegio Médico del Perú.

Por tanto, se considera que la observación de ELECTROCENTRO se sustenta en una inferencia que no cuenta con respaldo probatorio suficiente, lo cual

limita su eficacia para invalidar el certificado médico presentado. En consecuencia, no puede desvirtuarse la idoneidad del documento únicamente con base en una presunción derivada de una verificación extemporánea.

6.30. Finalmente, se indica que el CONSORCIO no habría expuesto argumentos jurídicos que sustenten la nulidad o ineficacia de las Cartas N.º ELCTO-GRP-0698-2024 y N.º ELCTO-GR-0269-2024. Al respecto, de la revisión de la contestación de la demanda, se observa que el demandado, en el numeral 6, argumenta lo siguiente: "Que (...) el contrato establece como causal de penalidad



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:24:45-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:44:47-0500

el supuesto en el cual el contratista no cumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido, hecho cuya comprobación se efectúa según informe del supervisor de obra (...)". No obstante, dicho informe no ha sido adjuntado dentro de los medios probatorios ofrecidos por ELECTROCENTRO y admitidos en el presente proceso, ni como anexo de las cartas mediante las cuales se impuso la penalidad. En consecuencia, no se cuenta con el sustento probatorio que permita verificar, cuando mínimo para acreditar el procedimiento para la aplicación de penalidad; limitándose a señalar que se desestimó sus descargos respecto a la aplicación de la penalidad.

- 6.31. Al respecto y de la revisión de los argumentos, así como del sustento adjuntado a la demanda se tiene que, si bien el CONSORCIO ha solicitado la nulidad de los actos emitidos por ELECTROCENTRO, empero, no ha desarrollado ninguna de las causales de anulación previstos en la LPAG, razón por la cual la pretensión debe ser desestimada únicamente en ese extremo.
- 6.32. Considerando lo expuesto, corresponde declarar **FUNDADO EN PARTE** el presente punto controvertido, debiendo desestimarse solo en lo que respecta a la nulidad de los actos cuestionados.

TERCER Y CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene aprobar la ampliación de plazo N° 01 por 21 días calendario.

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene aprobar la ampliación de plazo N° 02 por 45 días calendario.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223851
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:25:04-0500

Resumen de la posición del CONSORCIO

- 6.33. Sobre la Ampliación de Plazo N° 01, señala que existe una demora de ELECTROCENTRO en emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, hecho que generaría el derecho de una ampliación de plazo conforme a la causal indicada en el inciso a) del Artículo 197° del RLCE, referida a "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310180 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:45:01-0500

Contratista". Señala también que los requisitos y formalidades exigidos por la normativa vigente en cuanto al procedimiento de anotación oportuna del inicio y final de causal, se han cumplido, así como existe afectación de la ruta crítica desde el 26 de abril del 2024 hasta el cierre de la causal el 15 de mayo de 2024, haciendo una afectación de 21 días calendarios, en los cuales se ha visto afectado el cronograma de obra vigente debido a la demora en la emisión y notificación mediante resolución sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra.

- 6.34. Sobre la Ampliación de Plazo N° 02, señala que recibida la Resolución de Gerencia Regional GR N° 074-2024 en donde la Entidad aprueba el Expediente Técnico de la Prestación de Adicional N° 01, este evento marca el inicio y fin de las circunstancias que determinan a su criterio la respectiva ampliación de plazo N° 02 por 45 días calendarios, aprobado por la Supervisión mediante Informe Técnico N° 013-2024-SUP/CSP/ELCTO, así como con la aprobación de la entidad mediante Carta ELCTO-GRP-D-0022-2024). Señala también que la formulación de observaciones y levantamiento de ellas, dentro del trámite de una prestación adicional, es acorde a la legalidad en aras de garantizar la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, por lo que dicho retardo no sería atribuible a las partes ya que se actuó bajo la normativa de la legalidad, ello en nada afectaría su solicitud de ampliación de plazo N°02 ya que dichos antecedentes se suscitaron antes de la notificación de la resolución que aprueba el expediente técnico de adicional de obra N° 01, mientras que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 tiene como inicio de causal el momento en que se notificó dicha resolución; asimismo, manifiesta que la Entidad tenía expedito todo su derecho en caso hubiera corroborado retrasos o malos procedimientos del contratista acerca del Expediente técnico de adicional de obra, pudo declarar IMPROCEDENTE dicho adicional, pero, no fue el caso, ya que al APROBAR y DISPONER la ejecución del Adicional de Obra N° 01 ha consentido todos los antecedentes que conllevó a dicha aprobación.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA JOYCE
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:25:24-0500

Resumen de la posición de ELECTROCENTRO

- 6.35. Sobre la Ampliación de Plazo N° 01, señala que el pedido de ampliación de plazo fue denegado en su momento porque no cumplía con lo establecido por el artículo 197° del RLCE, ya que no modificaba la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de su presentación, tal como se



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:45:28-0500

encuentra ampliamente sustentado en el Informe Técnico N° 17-2024-SUP/CSP, elaborado por el supervisor de obra, e Informe Técnico N° LAP-058-2024, elaborado por el Coordinador de Obras. Señala también que el contratista, más allá de mostrar su desacuerdo con la decisión de la entidad, no señala ni mucho menos prueba cuales serían las razones jurídicas por las cuales la comunicación ELCTO-GR-0472-2024 sería nula e ineficaz.

- 6.36. Sobre la Ampliación de Plazo N° 02, señala que el pedido de ampliación de plazo fue denegado en su momento porque no cumplía con lo establecido por el artículo 197° del RLCE, ya que no modificaba la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de su presentación, tal como se encuentra ampliamente sustentado en el Informe Técnico N° 19-2024-SUP/CSP, elaborado por el supervisor de obra, e Informe Técnico N° LAP-059-2024, elaborado por el Coordinador de Obras. Señala también que el contratista, más allá de mostrar su desacuerdo con la decisión de la entidad, no señala ni mucho menos prueba cuales serían las razones jurídicas por las cuales la comunicación ELCTO-GR-0472-2024 sería nula e ineficaz.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.37. Podemos **definir a la Ampliación de Plazo** como aquel tipo de modificación contractual que consiste en un aumento del plazo acordado, a solicitud del contratista y tras el acaecimiento de circunstancias ajenas a su voluntad que afectaron la Ruta Crítica; en esa misma línea el numeral 2.1.3 de la **Opinión N° 032-2021/DTN** nos indica que la ley faculta al contratista a solicitar una ampliación de plazo cuando, durante la ejecución del contrato, alguna circunstancia no imputable a él impactaba en el plazo de ejecución de las prestaciones a su cargo; situación que podía presentarse tanto en los contratos que tenían como objeto la adquisición de bienes o la prestación de servicios de general –incluidos los servicios de consultoría de obra–, como en aquellos referidos a la ejecución de obras. De lo anotado puede advertirse que la figura de “ampliación de plazo” en la normativa de contrataciones del Estado, **tiene como finalidad procurar el correcto cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, cuya ejecución no fue posible debido a situaciones no imputables a él**, a través del otorgamiento –previo cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa de contrataciones del Estado– de un plazo adicional al originalmente previsto en el contrato y en esa medida alcanzar la finalidad pública que subyace a la contratación. Ello contribuye también con



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:25:49:0500



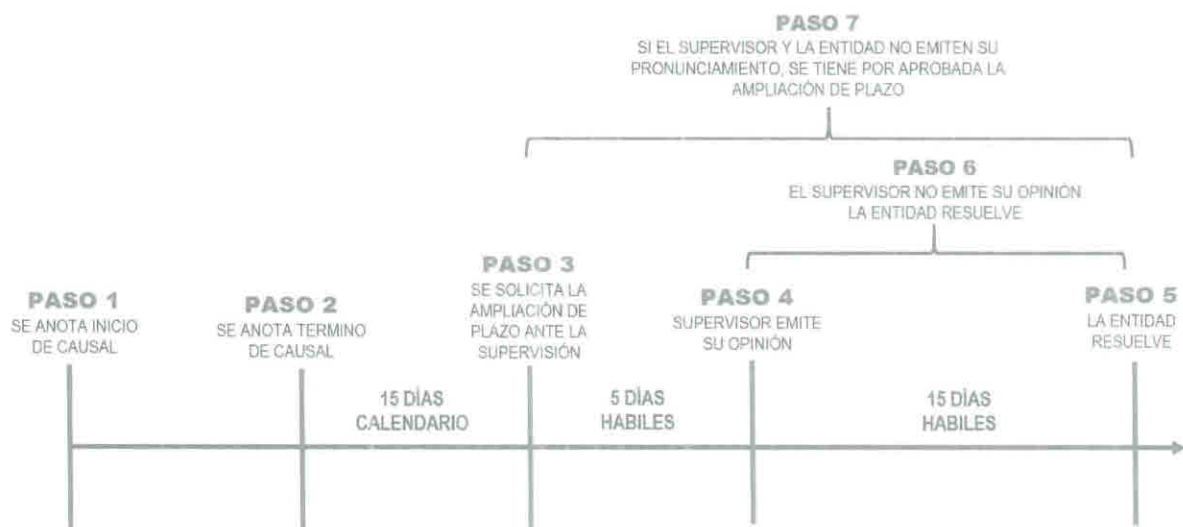
Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:45:45:0500

829
Defensores
A. Rodríguez y N. Morón

el mantenimiento del equilibrio de la relación existente –desde el inicio del contrato– entre el conjunto de derechos del contratista y el conjunto de obligaciones a su cargo⁵.

6.38. En tal sentido, el detalle y procedimiento de la ampliación de plazo se encuentra regulado en el artículo 197° y 198° del RLCE, siendo que, en términos prácticos, para que proceda una ampliación de plazo un contratista debe cumplir con los requisitos de forma (procedimiento) y de fondo.

6.39. En función a ello, corresponde que el Árbitro Único identifique cuál es, bajo su interpretación, el **Requisito de Forma** (procedimiento) de la Ampliación de Plazo conforme al artículo 198° del RLCE. De la revisión de la norma, el Árbitro Único considera que el procedimiento de Ampliación de Plazo, transita por los siguientes pasos:



6.40. En ese sentido, se puede decir que el procedimiento de ampliación de plazo tiene tres etapas principales (o rondas): (i) Se anota el inicio y termino (parcial o total) de la causal; (ii) El contratista presenta su solicitud de plazo a la supervisión; y, (iii) La supervisión y posteriormente la entidad, resuelven la solicitud. Luego de ello, se pasa a los mecanismos de solución de controversias.

⁵ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo citado por MORÓN URBINA, J. (2016) "La Contratación Estatal". Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica.p615

- 6.41. Del mismo modo, respecto al **Requisito de Fondo** se evaluará si la causal invocada se encuentra debidamente acreditada y si el mayor tiempo transcurrido le es atribuible o no al contratista.
- 6.42. De los hechos del caso se tiene que se encuentra en controversia la **Ampliación de Plazo N° 01 por 21 días calendario** por la “**demora en emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra**” y la **Ampliación de plazo N° 02 por 45 días calendario** por la “**Necesidad de un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra**”; en atención a ello, a continuación analizaremos el cumplimiento o no de los requisitos de forma y fondo para el otorgamiento de las ampliaciones de plazo indicadas.

Sobre la Ampliación de Plazo N° 01- Requisitos de Forma

- 6.43. El Árbitro Único advierte que la presente controversia se centra en el Paso 1, 2 y 3 del procedimiento descrito en el numeral 6.38 del presente laudo, siendo necesario determinar si la parte que soportaba la carga de anotar el inicio y termino de la causal de la ampliación, hizo las alternativas que le otorgaba la ley. Para ello a continuación desarrollaremos el Paso 1, 2 y 3 del procedimiento de ampliación de plazo, ya que son los que le corresponden al CONTRATISTA, corroborando cada acto con los medios probatorios ofrecidos durante el proceso:

Paso 1 : **El contratista anota el inicio de la causal**

De los actuados se tiene que el CONSORCIO anota en el COD el INICIO DE LA CAUSAL para la ampliación de plazo, mediante Asiento N° 168- Residente de fecha 26 de abril de 2024:



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:26:42-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:46:24-0500

Entidad contratante: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Obra: EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES 33 KV Y BT CODO DE POZUZO A4896

Contratista: CONSORCIO H&M AMAZONIA

Número de asiento: 168

Título: ATRASOS NO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA

Fecha y Hora: 26/04/2024 11:00

Usuario: REYES LAMADRID, MANUEL ALBERTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Hasta el día de hoy no se puede continuar con el izado de postes de 13m para la LÍNEA PRIMARIA SANTA MARTHA.
Existen tramos que impiden la instalación de los postes faltantes de dicha L.P., por razones que existen sembríos de papaya, los cuales los propietarios impiden el traslado en difícil acceso al punto de izaje y la respectiva instalación a pulso de los postes de C.A.C.-13m (indicado en el Asiento 158).
Se detalla el inicio de la causal por Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
Por otro lado, en la Comunidad de Santa Marta, que está ubicado a la otra orilla del río, continúa el nivel de agua con la profundidad que no se puede realizar el traslado de postes de la Red Primaria y Red Secundaria hacia dicha comunidad.
Todo ello, origina atraso en la ejecución de obra; causal no atribuible al contratista.
De acuerdo a los artículos 197.b y 198.5 del RLCE; y la anotación 158; continúa la causal abierta por Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuible al contratista para culminar con la instalación de estructuras de concreto armado centrifugado.

Asiento de Referencia: 158 - AVANCE DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA

Asimismo, del escrito de contestación de la demanda, así como de sus alegatos escritos, se tiene que ELECTROCENTRO no hace mayor resistencia procesal o cuestionamiento sobre la anotación realizada por el CONSORCIO.

En este punto resulta importante considerar lo señalado por la Opinión N° 011-2020/DTN, que respecto a la forma de anotar el "inicio" y "termino" de las circunstancias que generarían una ampliación de plazo, señala:

"... Dicho lo anterior, se debe mencionar que la normativa de Contrataciones del Estado no ha prescrito que la anotación en el cuaderno de obra del inicio y final de las circunstancias que habrían de generar una ampliación de plazo, se deba realizar consignando alguna frase o texto en particular. En tal medida, en relación con la consulta formulada, se puede afirmar que no es indispensable que el contratista anote literalmente el texto "inicio de causal" para considerar que ha cumplido con el procedimiento prescrito por el artículo 170 del Reglamento. No obstante, sí será indispensable que la anotación realizada por el contratista exprese



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:27:00-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:40:49-0500

de manera clara e inequívoca el inicio y final de las circunstancias invocadas que habrían de generar una ampliación de plazo..."

Consecuentemente, siendo que el numeral 198.1 del artículo 198° del RLCE de manera expresa indica que "para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, por intermedio de su residente, **anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias** que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos", y dado que en el presente caso el CONSORCIO ha cumplido con anotar el inicio de causal mediante el Cuaderno de Obra Digital, entonces, la solicitud de Ampliación de Plazo **si cumple** con este presupuesto.

Paso 2 : El contratista anota el termino (parcial o total) de la causal

De los actuados se tiene que el CONSORCIO anota en el COD el TERMINO DE LA CAUSAL para la ampliación de plazo, mediante Asiento N° 202- Residente de fecha 16 de mayo de 2024:



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Obra: EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES 33 KV Y BT CODO DE POZUZO M898

Contratista: CONSORCIO H&M AMAZONIA

Número de asiento: 202

Título: NOTIFICA RESOLUCION POR PRESTACION ADICIONAL 01

Fecha y Hora: 16/05/2024 11:06

Usuario: REYES LAMADRID, MANUEL ALBERTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: El día de hoy 16-05-2024 vía correo, se notifica la Resolución de Gerencia Regional GR N° 074-2024 del cual se aprueba el Adicional N° 01 en la que indica:

APROBAR Y DISPONER la ejecución del Adicional N° 01 por el monto de S/ 61,098.51 (Sesenta y un mil noventa y ocho con 51/100 Soles) Sin IGV y el Deductivo Vinculante de Obra N° 01 por S/ 21,236.88 (Veintiún mil doscientos treinta y seis con 88/100 Soles), sin IGV del Contrato Nro. GR-095-2023/ELCTO.

APROBAR el Adicional Efectivo Neto de la Obra N° 01 por el monto ascendente a S/ 39,861.63 (Treinta y nueve mil ochocientos sesenta y uno con 63/100 Soles), sin IGV del Contrato Nro. GR-095-2023/ELCTO; que representa un porcentaje de incidencia acumulada de 8.53% del monto del contrato original, calculado conforme a lo establecido en la Directiva N° 010-2023-CG/VCTS.

En merito al numeral 198.1 del art 198 del RLCE; se indica el cierre la causal de atrasos no atribuibles al contratista, atrasos que derivan de la demora de la entidad en emitir y notificar la resolución de aprobación de acuerdo al numeral 205.6 del art 205 del RLCE.

De acuerdo al Artículo 197.b que indica que, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. Del cual se estará sustentando y cuantificando lo que corresponda.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Asimismo, del escrito de contestación de la demanda, así como de sus alegatos escritos, se tiene que ELECTROCENTRO no hace



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:27:19-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:47:03-0600

mayor resistencia procesal o cuestionamiento sobre la anotación realizada por el CONSORCIO.

Consecuentemente, siendo que el numeral 198.1 del artículo 198° del RLCE de manera expresa indica que “para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, por intermedio de su residente, **anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias** que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos”, y dado que en el presente caso el CONSORCIO ha cumplido con anotar el final de la causal mediante el Cuaderno de Obra Digital, entonces, la solicitud de Ampliación de Plazo **si cumple** con este presupuesto.

Paso 3 : El contratista, dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada, solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, con copia a la Entidad

De los actuados se tiene con fecha 31 de mayo del 2024 el CONSORCIO presenta ante la Supervisión de Obra, la Carta N° 128-2024-RSD/Consorcio H&M A/MARL sustentado y cuantificando su solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 21 días calendario:

CONSORCIO H&M AMAZONIA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Codo de Pozuzo, 30 de mayo del 2024

CARTA N° 128-2024-RSD/Consorcio H&M A/MARL

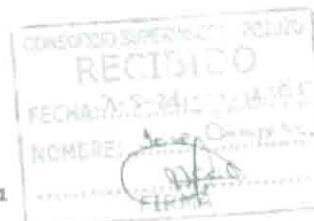
CARGO



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:27:38-0500

Señor : CONSORCIO SUPERVISORES POZUZO
Atención : ING. JOSE ALFREDO QUISPE MEDRANO
JEFE DE SUPERVISION
Asunto : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01
Referencia :

OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y SECUNDARIAS DEL CODO DEL POZUZO, CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO – PROVINCIA DE PUERTO INCA – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
Contrato N° GR-095-2023/ELECTO.
b) RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL GR-074-2024



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:47:23-0500

Asimismo, del escrito de contestación de la demanda, así como de sus alegatos escritos, se tiene que ELECTROCENTRO no hace mayor resistencia procesal o cuestionamiento sobre la anotación realizada por el CONSORCIO.

Consecuentemente, siendo que el numeral 198.1 del artículo 198° del RLCE de manera expresa indica que “dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad”, y dado que en el presente caso el CONSORCIO ha cumplido con dicha exigencia, entonces, la solicitud de Ampliación de Plazo **si cumple** con este presupuesto.

Ahora, resulta importante tener en cuenta que la norma también indica que se debe remitir copia de la solicitud a la ENTIDAD, empero, dicho supuesto no es requisito para que se dé inicio al trámite y se emita un pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo, tal como indica la Opinión N° 068-2023/DTN en cuanto dice:

“... En conclusión, en el marco del procedimiento para la ampliación de plazo en los contratos de ejecución de obra establecido en el artículo 198 del Reglamento, la no presentación de la copia de la solicitud de ampliación del contratista a la Entidad, no obstaculiza o detiene dicho procedimiento; por tanto, considerando que el referido dispositivo establece cómo es que el procedimiento debe realizarse aún ante la falta de presentación de algunos documentos, el referido supuesto (la no presentación de la copia de ampliación de plazo a la Entidad) no es requisito para que se tramite y se emita un pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo...” (Énfasis agregado)

6.44. Conforme a ello, la solicitud de Ampliación de Parcial N° 01, presentado por el CONSORCIO, si cumple con el requisito de forma (procedimental) establecido por el artículo 198° del RLCE.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:28:04-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:47:36-0500

Sobre la Ampliación de Plazo N° 01- Requisitos de Fondo

- 6.45. Ahora bien, a continuación, la Árbitro Único procede a enumerar, desarrollar y verificar el cumplimiento del **Requisito de Fondo de la Ampliación de Plazo**, según lo previsto por inciso a) del artículo 197° del RLCE, el mismo que, de la revisión de la demanda y su contestación, está referido expresamente al acaecimiento de **Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista**, las cuales modificarían la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente originadas a raíz de la **demora en emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra**.
- 6.46. Previamente, y a efecto de entender y diferenciar el concepto y alcances de una **paralización** y un **atraso**, nos remitiremos a la Opinión N° 017-2014/DTN que menciona:

“... De lo expuesto anteriormente, puede apreciarse que la normativa de contrataciones del Estado utiliza los términos "atrasos" y "paralización", básicamente, con dos objetivos: (i) para determinar los hechos que configuran las causales de procedencia de una ampliación del plazo en un contrato de obra -causales que, además, deben ser ajenas a la voluntad del contratista y deben modificar la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud- y (ii) para determinar las consecuencias económicas de la ampliación del plazo de ejecución de obra (forma de pago de los mayores gastos generales). Respecto a este segundo punto, es necesario distinguir entre "paralización" y "atraso", pues dependiendo de la calificación que se le otorgue al hecho o circunstancia que origina la ampliación del plazo de ejecución de la obra, se definirá la forma de pago de los gastos generales que deriven de la ampliación de plazo aprobada.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:28:25-0500

Así, la "paralización" de una obra implica la detención de la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la obra, por lo que no es posible que el contratista valore los costos incurridos durante el periodo de paralización, entre estos, los mayores gastos generales incurridos en dicho periodo.

En esa medida, considerando que en un periodo de paralización de obra el contratista suele incurrir en mayores gastos generales originados, por lo



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:48:05-0500

general, por los mayores costos administrativos, de mantenimiento y de seguridad por el incremento del plazo de la obra, la normativa de contrataciones del Estado le reconoce el derecho a recuperar los mayores gastos generales incurridos durante dicho periodo, siempre que se encuentren debidamente acreditados.

Por su parte, un "atraso " en la ejecución de una obra implica un retraso o retardo en la ejecución de las actividades y/o partidas que forman parte de la misma, sin llegar a constituir una paralización de obra; ello, sin perjuicio de la posible paralización de alguna o algunas de las actividades y/o partidas que forman parte de la obra.

En efecto, en un periodo de atraso el contratista continúa ejecutando actividades y/o partidas de la obra, pero a un ritmo menor al establecido en el calendario de avance de obra -pudiendo producirse, incluso, la paralización de alguna o algunas actividades y/o partidas-, por lo que continúa valorizando los trabajos que correspondan, incluidos los gastos generales del periodo correspondiente al periodo de atraso..." (Énfasis agregado)

6.47. De los hechos del caso, la Árbitro Único advierte que el origen o la causa para la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, está referida a la **demora en emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra**, ampliación de plazo reconocida por el numeral 205.6 del artículo 205° del RLCE que dice:

"... 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo..." (Énfasis agregado)



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/07/2025 10:28:0500

6.48. Como se podrá observar, dentro del procedimiento de tramitación de una prestación adicional de obra, **la norma ha establecido una consecuencia específica en caso de demora de la Entidad en emitir y notificar su pronunciamiento**, dentro del plazo de 12 días hábiles, de emitida la conformidad del supervisor sobre el expediente técnico presentado por el contratista, hecho que podría ser causal de ampliación de plazo; ahora bien,



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:48:27-0500

aprovechamos la oportunidad para analizar el argumento de ELECTROCENTRO en cuanto señalaba que: “el contratista se tomó diecinueve (19) días de plazo extra para la presentación del expediente técnico de prestaciones adicionales de obras hasta la primera observación y trece (13) días más hasta la segunda observación, lo cual hace un total de treinta y dos (32) días de retraso en la presentación del expediente técnico de prestaciones adicionales de obra que son atribuibles al contratista”; tales hechos, al margen de tener fundamento o no, **en nada inciden sobre la solicitud de ampliación de plazo** indicada en el numeral 205.6 del artículo 205° del RLCE, ya que dicha modificación contractual vendría a ser el producto de la demora de la Entidad en emitir su pronunciamiento con posterioridad a la elaboración y aprobación del expediente técnico de prestaciones adicionales de obra y no como señala ELECTROCENTRO en su escrito de contestación de demanda.

6.49. Continuando, la ampliación de plazo indicada en el numeral 205.6 del artículo 205° del RLCE, solo sería procedente si es que se cumple el requisito indicado en el artículo 197° del mismo cuerpo normativo, esto es, siempre que la causal ajena a la voluntad del contratista modifique la **ruta crítica** del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. La posición de ELECTROCENTRO ha sido persistente en el sentido de indicar que la demora en emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, invocada en la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, no modificaba la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de su presentación, adjuntando como sustento el Informe Técnico N° 17-2024-SUP/CSP, elaborado por el supervisor de obra, e Informe Técnico N° LAP-058-2024, elaborado por el Coordinador de Obras.

6.50. En ese entender, la Árbítró Único identifica claramente que una ampliación de plazo no sería procedente si es que no se modifica o afecta la ruta crítica del proyecto, lo que a su vez originaría los atrasos y paralizaciones sobre el plazo contractual, en otras palabras, existe una relación de causa y efecto entre ambas figuras. Asimismo, según el Anexo Único- Definiciones del RLCE, **Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra es la secuencia programada de las partidas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.**

6.51. En esa misma línea, el numeral 2.1.2 de la Opinión N° 011-2020/DTN, ha señalado que: “... Por tal razón, en la medida de que –por definición– una variación



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:29:21-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310199 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:48:40-0500

de la Ruta Crítica implica una afectación del plazo total de ejecución de la obra, resulta coherente que la normativa de Contrataciones del Estado exija para la procedencia de una ampliación de plazo, que el acontecimiento o hecho no atribuible al contratista acaecido durante la ejecución contractual y subsumible en alguna de las causales establecidas en el artículo 169, afecte la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra, es decir, la programación de actividades constructivas...”

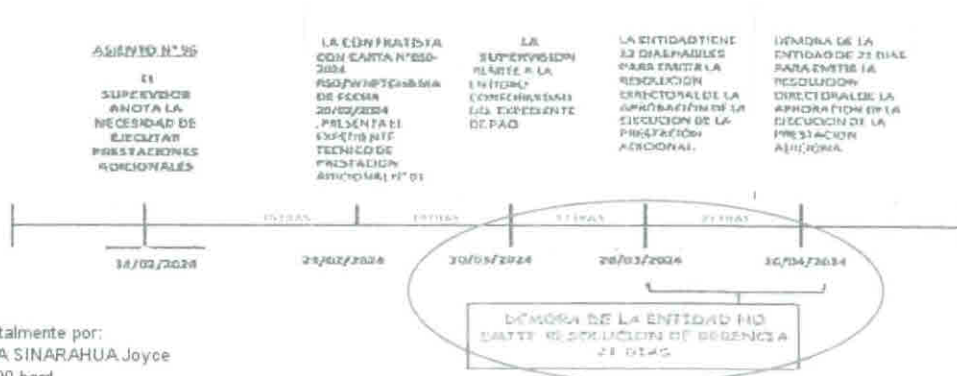
- 6.52. Para nuestro caso, del análisis y revisión del Informe Técnico N° 17-2024-SUP/CSP de fecha 10 de junio del 2024, elaborado por el supervisor de obra y que fuera ofrecido como medio probatorio por ELECTROCENTRO, se tiene:

7.2 DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA CON AMPLIACION DE PLAZO N.º 01.

Realizado el análisis correspondiente para obtener la cuantificación de los días, la Entidad se ha demorado en emitir la resolución de Gerencia Regional GR-074-2024, **21 días**, así mismo la Contratista se ha demorado en realizar la entrega de su expediente sin observaciones **32 días** calendario.

Determinado el Hito del Inicio de la ejecución de las prestaciones adicionales de obra el día **16-04-2023**.

ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DE LAS PRESTACIONES



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:29:28-0600

Con el análisis expuesto, por la demora de la Entidad de emitir y notificar la resolución de 29.28.0000 de Regional GR-074-2024, siendo un total de **21 días**, considerando la demora de la empresa Contratista en realizar la entrega del Expediente definitivo sin observaciones de la Prestación Adicional de obra N°01, por un total de **32 días**.

Se puede concluir que la demora de la entidad hace que el inicio de la ejecución de las prestaciones adicionales de obra se inicie el 17 de abril de 2024, (contados a partir del día 26-03-2024 más 21 días) sin considerar los 32 días calendario que el contratista se atrasó en elaborar y presentar el expediente técnico de la prestación adicional de obra.

Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:48:53-0500

- 6.53. Como se puede observar, la supervisión de obra es clara y precisa en reconocer que **si hubo una demora de 21 días de la Entidad** para emitir su pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, demora comprendida entre el 26 de abril al 16 de mayo del 2024, empero, trata de compensar dicha demora con la que habría incurrido el CONSORCIO durante los tramite previos a la presentación del expediente técnico de prestaciones adicionales, procedimiento que no se encuentra regulado por la normativa de Contrataciones con el Estado, ya que, además, **la norma ha establecido una consecuencia específica, únicamente en caso de demora de la Entidad en emitir y notificar su pronunciamiento, y no ha determinado nada específico en caso de demora del contratista;** con todo lo cual, está plenamente acreditada la existencia de demora injustificada de la entidad para emitir su pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional.
- 6.54. Así también, de la revisión del Programa de Ejecución de Obra anexado al Informe Técnico N° 17-2024-SUP/CSP, se tiene que la demora de 21 días de la Entidad para emitir su pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, que a su vez originó que la aprobación de la prestación adicional se realizara por encima de los plazos previstos, ha incidido directamente sobre dos actividades consideradas como “tareas críticas” dentro de dicho programa:

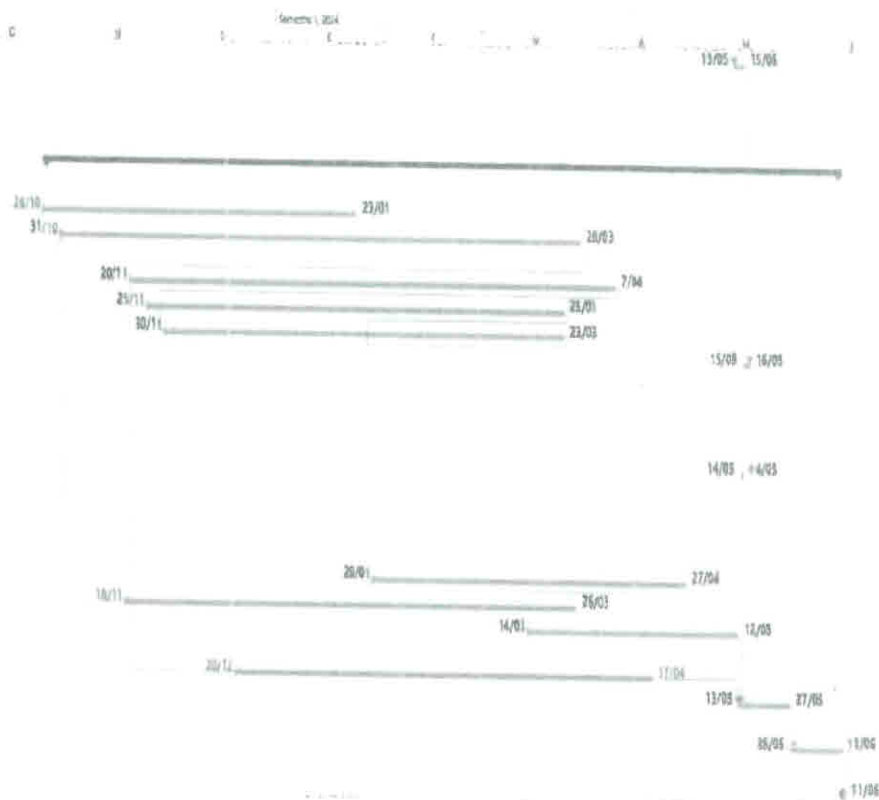


Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:29:55-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:49:09-0500

ID	Modo de	Nombre de tareas	Duración	Comienzo	Fin
90	W	Montaje de armadura A100 de 28x75x54 mm y 2100 mm longitud con perfilado de 14x14 mm en el extremo de "Banco" más 200 mm longitud para el empalme (Punto) de perfilado de 14x14 de 20 y 10 ejes y 1600 mm longitud			
91	W	MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE REDES SECUNDARIAS	200 días	jue 26/10/23	mar 11/06/24
92	W	Excavación en terreno normal y rucoso	90 días	jue 26/10/23	mar 23/01/24
93	W	Transporte de materiales de almacén a punto de instalación	120 días	mar 31/10/23	jue 28/03/24
94	W	Lizado de postas, relleno y cimentación	110 días	lun 20/11/23	dom 7/04/24
95	W	Instalación de retenidas	90 días	sáb 25/11/23	sáb 23/03/24
96	W	Montaje de armados	85 días	jue 30/11/23	sáb 23/03/24
97	W	Arreglo de A.C. A.T. Almacenamiento y Registros por parte del personal A.T. de T.E. Form para Construcción Autoportante y 3/4" en Chile de Distribución para la conexión de las redes secundarias de distribución			
98	W	Arreglo de A.C. A.T. A.T. A.T. Pda de línea, cableado de los conductores de sección con perfil angular de 4 x 4 de 75x75 mm para Conductos Autoportantes y 3/4" en Chile de Distribución para la conexión de las redes secundarias de distribución			
99	W	Montaje de conductores autoportantes	50 días	lun 29/01/24	sáb 27/04/24
100	W	Instalación de puesta a tierra	100 días	sáb 18/11/23	mar 26/03/24
101	W	Instalación de pastores, luminarias y lámparas	60 días	jue 14/03/24	dom 12/05/24
102	W	Instalación de acometido domiciliarios	90 días	mié 20/12/23	mié 17/04/24
103	W	Pruebas y puesta en servicio de las redes secundarias	15 días	lun 13/05/24	lun 27/05/24
104	W	Expedientes técnicos finales conforme a obra	15 días	mar 28/05/24	mar 11/06/24
105	W	FIN DEL PROYECTO	0 días	mar 11/06/24	mar 11/06/24



6.55. Queda claro entonces que la ejecución de las partidas “pruebas y puesta en servicio” y “expediente técnico finales conforme a obra”, se han visto “afectadas” por la demora de 21 días de la Entidad para emitir su pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, pues para iniciar tales actividades resulta necesario que la obra se encuentra concluida, tanto a nivel contractual como de los adicionales. En consecuencia, la solicitud de ampliación de plazo si cumple con el requisito de fondo establecido por la norma, tanto más si tenemos en cuenta que tales circunstancias son únicamente atribuibles a la entidad.

Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 4423589 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:30:40-0500

6.56. Por todo lo expuesto, para la suscrita ha quedado demostrado que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, si cumple con los requisitos de forma (procedimentales) y de fondo, establecidos por los artículos 197° y 198° del RLCE, razón por la cual deber ser declarada **PROCEDENTE**.

Sobre la Ampliación de Plazo N° 02- Requisitos de Forma

Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:40:37-0500

6.57. El Árbitro Único advierte que la presente controversia se centra en el Paso 1, 2 y 3 del procedimiento descrito en el numeral 6.38 del presente laudo, siendo necesario determinar si la parte que soportaba la carga de anotar el inicio y termino de la causal de la ampliación, hizo las alternativas que le otorgaba la ley. Para ello a continuación desarrollaremos el Paso 1, 2 y 3 del procedimiento de ampliación de plazo, ya que son los que le corresponden al CONTRATISTA, corroborando cada acto con los medios probatorios ofrecidos durante el proceso:

Paso 1 : El contratista anota el inicio de la causal

De los actuados se tiene que el CONSORCIO anota en el COD el INICIO DE LA CAUSAL para la ampliación de plazo, mediante Asiento N° 202- Residente de fecha 16 de mayo de 2024:



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Obra: EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES 33 KV Y BT CODO DE POZUZO A4896

Contratista: CONSORCIO H&M AMAZONIA

Número de asiento: 202

Título NOTIFICA RESOLUCION POR PRESTACION ADICIONAL 01

Fecha y Hora 16/05/2024 11:06

Usuario: REYES LAMADRID, MANUEL ALBERTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: El día de hoy 16-05-2024 vía correo, se notifica la Resolución de Gerencia Regional GR N° 074-2024 del cual se aprueba el Adicional N° 01 en la que indica:
APROBAR Y DISPONER la ejecución del Adicional N° 01 por el monto de S/61,098.51 (Sesenta y un mil noventa y ocho con 51/100 Soles) Sin IGV y el Deductivo Vinculante de Obra N°01 por S/21,236.88 (Veintiún mil doscientos treinta y seis con 88/100 Soles), sin IGV del Contrato Nro. GR-095-2023/ELCTO.
APROBAR el Adicional Efectivo Neto de la Obra N° 01 por el monto ascendente a S/, 39.861.63 (Treinta y nueve mil ochocientos sesenta y uno con 63/100 Soles), sin IGV del Contrato Nro. GR-095-2023/ELCTO; que representa un porcentaje de incidencia acumulada de 8.53% del monto del contrato original, calculado conforme a lo establecido en la Directiva N° 010-2023-CG/VCTS.
En merito al numeral 198.1 del art 198 del RLCE; se indica el cierre la causal de atrasos no atribuibles al contratista, atrasos que derivan de la demora de la entidad en emitir y notificar la resolución de aprobación de acuerdo al numeral 205.6 del art 205 del RLCE.
De acuerdo al Artículo 197.b que indica que, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. Del cual se estará sustentando y cuantificando lo que corresponde.

Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:34:03.0500

Asiento de Referencia: NINGUNO

Asimismo, del escrito de contestación de la demanda, así como de sus alegatos escritos, se tiene que ELECTROCENTRO no hace mayor resistencia procesal o cuestionamiento sobre la anotación realizada por el CONSORCIO.

Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:49:50.0500

Resulta importante considerar lo señalado por la **Opinión N° 011-2020/DTN**, que respecto a la forma de anotar el “inicio” y “termino” de las circunstancias que generarían una ampliación de plazo, señala:

*“... Dicho lo anterior, se debe mencionar que la normativa de Contrataciones del Estado no ha prescrito que la anotación en el cuaderno de obra del inicio y final de las circunstancias que habrían de generar una ampliación de plazo, se deba realizar consignando alguna frase o texto en particular. En tal medida, en relación con la consulta formulada, se puede afirmar que **no es indispensable que el contratista anote literalmente el texto “inicio de causal” para considerar que ha cumplido con el procedimiento prescrito por el artículo 170 del Reglamento. No obstante, sí será indispensable que la anotación realizada por el contratista exprese de manera clara e inequívoca el inicio y final de las circunstancias invocadas que habrían de generar una ampliación de plazo...**”*

Consecuentemente, siendo que el numeral 198.1 del artículo 198° del RLCE de manera expresa indica que “para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, por intermedio de su residente, **anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias** que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos”, y dado que en el presente caso el CONSORCIO ha cumplido con anotar el inicio de causal mediante el Cuaderno de Obra Digital, entonces, la solicitud de Ampliación de Plazo **si cumple** con este presupuesto.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard **Paso 2**
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:31:23-0500

: El contratista anota el termino (parcial o total) de la causal

De los actuados se tiene que el CONSORCIO anota en el COD el TERMINO DE LA CAUSAL para la ampliación de plazo, mediante Asiento N° 204- Residente de fecha 16 de mayo de 2024:



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310199 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:50:02-0500

Entidad contratante: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Obra: EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES 33 KV Y BT CODO DE POZUZO A4896

Contratista: CONSORCIO H&M AMAZONIA

Número de asiento: 204

Título: DURACION DE EJECUCION PARA PARTIDAS ADICIONALES

Fecha y Hora: 16/05/2024 13:10

Usuario: REYES LAMADRID, MANUEL ALBERTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Se indica que hoy 16-05-2024, se notificó la resolución que aprueba la Prestación Adicional 01; y en amparo al inciso b del artículo 197° del RLCE. Por el cual, será necesario 45 días calendarios para su ejecución de acuerdo al siguiente detalle:

- Suministro de 02 transformadores de 75 KVA (Incluye fabricación y Pruebas): 40 días calendarios
- Transporte de 02 Transformador de 75 KVA: 3 días calendarios
- Transporte de Transformador a punto de instalación: 1 día calendario

- Instalación de armado Transformador, Tablero de Distribución y acabados: 1 día

Dentro del plazo previsto en el numeral 198,1° del artículo 198° del RLCE; se solicitará la ampliación de plazo correspondiente.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Asimismo, del escrito de contestación de la demanda, así como de sus alegatos escritos, se tiene que ELECTROCENTRO no hace mayor resistencia procesal o cuestionamiento sobre la anotación realizada por el CONSORCIO.

Consecuentemente, siendo que el numeral 198.1 del artículo 198° del RLCE de manera expresa indica que “para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, por intermedio de su residente, **anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias** que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos”, y dado que en el presente caso el CONSORCIO ha cumplido con anotar el final de la causal mediante el Cuaderno de Obra Digital, entonces, la solicitud de Ampliación de Plazo **si cumple** con este presupuesto.

Paso 3 : El contratista, dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada, solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, con copia a la Entidad



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:31:53-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:50:14-0500

De los actuados se tiene con fecha 31 de mayo del 2024 el CONSORCIO presenta ante la Supervisión de Obra, la Carta N° 130-2024-RSD/Consorcio H&M A/MARL sustentando y cuantificando su solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por 45 días calendario:

CONSORCIO H&M AMAZONIA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Codo de Pozuzo, 31 de mayo del 2024

CARTA N° 130-2024-RSD/Consorcio H&M A/MARL

Señor : CONSORCIO SUPERVISORES POZUZO

Atención : ING. JOSE ALFREDO QUISPE MEDRANO
JEFE DE SUPERVISION

Asunto : SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02

Referencia :
a) OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y SECUNDARIAS DEL CODO DEL POZUZO, CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
Contrato N° GR-095-2023/ELECTO.
b) RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL GR-074-2024



CARGO

Asimismo, del escrito de contestación de la demanda, así como de sus alegatos escritos, se tiene que ELECTROCENTRO no hace mayor resistencia procesal o cuestionamiento sobre la anotación realizada por el CONSORCIO.

Consecuentemente, siendo que el numeral 198.1 del artículo 198° del RLCE de manera expresa indica que "dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad", y dado que en el presente caso el CONSORCIO ha cumplido con dicha exigencia, entonces, la solicitud de Ampliación de Plazo si cumple con este presupuesto.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:32:11-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:50:27-0500

- 6.58. Conforme a ello, la solicitud de Ampliación de Parcial N° 01, presentado por el CONSORCIO, si cumple con el requisito de forma (procedimental) establecido por el artículo 198° del RLCE.

Sobre la Ampliación de Plazo N° 02- Requisitos de Fondo

- 6.59. Ahora bien, a continuación, la Ábitro Único procede a enumerar, desarrollar y verificar el cumplimiento del **Requisito de Fondo de la Ampliación de Plazo**, según lo previsto por el inciso b) del artículo 197° del RLCE, el mismo que, de la revisión de la demanda y su contestación, está referido expresamente **cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra**, para el presente caso originadas a raíz de la **Aprobación, mediante Resolución de Gerencia Regional GR-074-2024, notificada al contratista el 16 de mayo del 2024, de la Prestación Adicional N° 01.**
- 6.60. Como ya se dijo previamente, la ampliación de plazo indicada en el inciso b) del artículo 197° del RLCE, solo sería procedente si es que se modifica la **ruta crítica** del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. La posición de ELECTROCENTRO ha sido persistente en el sentido de indicar que la demora en emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra, invocada en la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, no modificaba la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de su presentación, adjuntando como sustento el Informe Técnico N° 19-2024-SUP/CSP, elaborado por el supervisor de obra, e Informe Técnico N° LAP-059-2024, elaborado por el Coordinador de Obras de la Entidad, indicando expresamente en su escrito de contestación que:

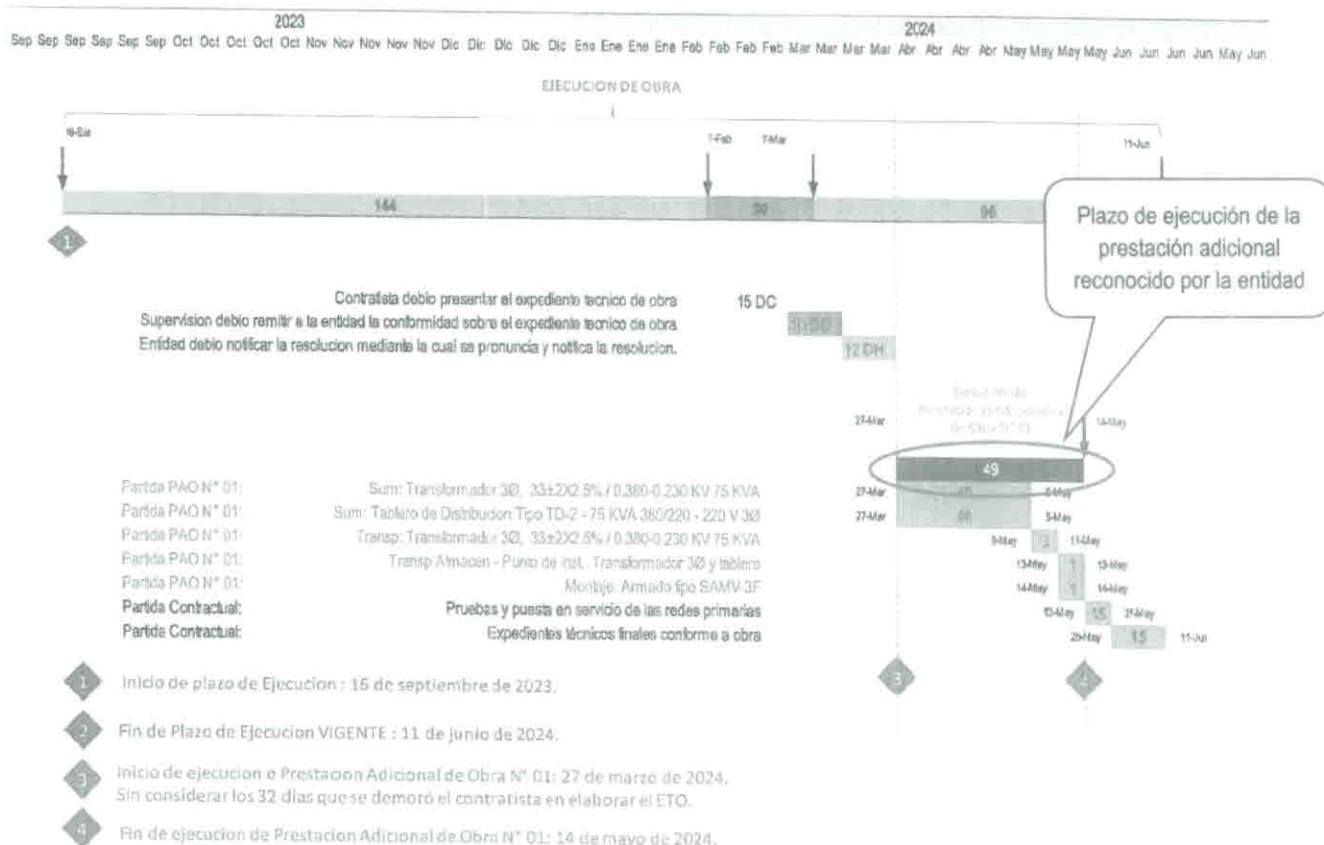


Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:32:27-0500

La ejecución de las prestaciones adicionales de obra no modificó la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación de plazo, conforme se puede apreciar claramente del siguiente gráfico:



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:50:40-0500



6.61. En primer lugar, es resaltante que el propio Informe Técnico N° 19-2024-SUP/CSP reconoce expresamente que el plazo necesario para ejecutar la prestación adicional es de 49 días calendario; sin embargo, el CONSORCIO solo viene peticionando que se le reconozca una ampliación de plazo por 45 días calendario y sobre el cual se hará todo el análisis a continuación.

6.62. Debemos tener en cuenta que una ampliación de plazo no sería procedente si es que no se modifica o afecta la ruta crítica del proyecto, lo que a su vez originaría los atrasos y paralizaciones sobre el plazo contractual, en otras palabras, existe una relación de causa y efecto entre ambas figuras.

6.63. En esa misma línea, el numeral 2.1.2 de la Opinión N° 011-2020/DTN, ha señalado que: “... Por tal razón, en la medida de que –por definición– una *variación de la Ruta Crítica implica una afectación del plazo total de ejecución de la obra*, resulta coherente que la normativa de Contrataciones del Estado exija para la procedencia de una ampliación de plazo, que el acontecimiento o

hecho no atribuible al contratista acaecido durante la ejecución contractual y subsumible en alguna de las causales establecidas en el artículo 169, afecte la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra, es decir, la programación de actividades constructivas..."

- 6.64. De la revisión del Informe Técnico N° 19-2024-SUP/CSP e Informe Técnico N° LAP-059-2024, ofrecidos como sustento de la posición de ELECTROCENTRO se tiene que ambos análisis técnicos comparten la visión de que la ejecución de prestaciones adicionales debió comenzar el 27 de marzo de 2024 y culminado el 14 de mayo del 2024, ello en condiciones normales, vale decir de haberse respetado los plazos máximos contemplados por la norma, tal como se muestra a continuación del Informe Técnico N° 19-2024-SUP/CSP:

La contratista para que presente el Expediente de Prestaciones adicionales para su aprobación se tomó 15 días calendarios de acuerdo al RLC, y además 19 días, en primera observación, mas 13, en la segunda observación.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA S. J. 44223598
FIR 44223598
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:33:04-0500

Se puede concluir el inicio de la ejecución de las prestaciones adicionales de obra se inició el 27 de marzo de 2024, (contados a partir del día 26-03-2024).

- 6.65. Ahora, la Arbitro Único logra identificar nuevamente que si bien la supervisión de obra reconoce que si hubo una demora de 21 días de la Entidad para emitir su pronunciamiento, entre el 26 de abril al 16 de mayo del 2024, empero, trata de compensar dicha demora con la que habría incurrido el CONSORCIO durante los tramite previos a la presentación del



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:51:13-0500

8/9
Octavio
de la Cruz

expediente técnico de prestaciones adicionales, esto último constituye un procedimiento no regulado por la normativa de Contrataciones con el Estado, ya que, además, **la norma ha establecido una consecuencia específica, únicamente en caso de demora de la Entidad, y no ha determinado nada específico en caso de demora del contratista.**

- 6.66. Sumado a ello, resulta importante tener en cuenta que el análisis que realizar ELECTROCENTRO sobre el momento de inicio de ejecución de las prestaciones adicionales, resulta contrario a lo establecido por el numeral 205.1 del artículo 205° del RLCE, en el sentido que una prestación adicional no puede ser ejecutada antes de su aprobación por la entidad:

“... Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original...”

- 6.67. Ahora, si tenemos en cuenta que la Prestación Adicional N° 01 fue aprobada mediante Resolución de Gerencia Regional GR-074-2024, notificada al contratista el 16 de mayo del 2024, entonces, la obligación de ejecutar tales prestaciones adicionales recién sería exigible a partir del 17 de mayo de 2024; y si tenemos en cuenta los 45 días calendario necesarios para la ejecución de la Prestación Adicional N° 01, entonces, su ejecución culminaría recién el 01 de julio del 2024, tal como se muestra a continuación:



FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA LUCERO
FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:51:25-0500

- 6.68. Conforme a ello, computando los plazos a partir del día siguiente de la notificación de la notificación de la Resolución de Gerencia Regional GR-074-2024, se advierte que el CONSORCIO necesitaría de 19 días posteriores a la culminación del plazo contractual, más los 30 días que demandaría la ejecución de las partidas “pruebas y puesta en servicio” y “expediente técnico finales conforme a obra”, pues para iniciar tales actividades resulta necesario que la obra se encuentra concluida, tanto a nivel contractual como de los adicionales. En consecuencia, para la suscrita resulta plenamente acreditado que la solicitud de ampliación de plazo si afecta la **ruta crítica** del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud, ya que aun después de consumido el plazo contractual, sería necesario contar con no menos de 45 días calendario (solicitados por el contratista) para la ejecución de la Prestación Adicional N° 01; lo cual implica que la solicitud de ampliación de plazo **si cumple** con el requisito de fondo establecido por la norma.
- 6.69. Por todo lo expuesto, para la suscrita ha quedado demostrado que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, si cumple con los requisitos de forma (procedimentales) y de fondo, establecidos por los artículos 197° y 198° del RLCE, razón por la cual deber ser declarada procedente.
- 6.70. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO EN PARTE** ambos puntos controvertidos.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – ELECTROCENTRO S.A. que reconozca y pague al CONSORCIO H&M

AMAZONIA los mayores gastos generales derivados de la Ampliación de Plazo N° 01 y N° 02.
Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44273908 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:33:41-0500

Resumen de la posición del CONSORCIO

- 6.71. Solicitan que, en caso de ampararse la Tercera y/o Cuarta pretensión principal, se ordene a la demandada el pago de la suma de S/ 97,083.7 por concepto de Gastos Generales acorde a sus cálculos realizados, conforme lo estipula el RLCE, el cual ha sido adjuntado a su demanda.

817
Advocat,
electrocentro

Resumen de la posición de ELECTROCENTRO

- 6.72. Señala respecto a ambas pretensiones subordinadas, que dada la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo N° 01 y 02, no corresponde declarar la nulidad e ineficacia de las comunicaciones emitidas por la entidad, lo que a su vez implica que el pago de gastos generales también sea desestimado.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.73. Tal como señala el numeral 199.1 del artículo 199° del RLCE, las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones, tal como precisa la Opinión N° 013-2023/DTN:

“... De esta manera, de haberse otorgado la ampliación de plazo conforme a lo dispuesto por el artículo 198 del Reglamento, la Entidad debe definir si durante la ocurrencia del evento generador de la ampliación de plazo se mantuvo la ejecución de un grupo de actividades y/o partidas que conforman la obra (o de la totalidad de estas) a un ritmo menor al previsto en el calendario de avance de obra, pues de ser así, los gastos generales variables deben calcularse en función al número de días otorgados como ampliación, multiplicándolo por el gasto general variable diario. Por su parte, si el hecho generador de la ampliación tuvo como consecuencia que la ejecución de la totalidad de actividades y/o partidas de la obra se paralizara totalmente (esto es una detención integral de la obra durante un periodo determinado) corresponde que se paguen solo aquellos gastos generales debidamente acreditados por el contratista...”

- 6.74. Conforme a ello, habiéndose determinado previamente la procedencia de la Ampliación de Plazo N° 01 por 21 días calendario por la “demora en emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra” y la Ampliación de plazo N° 02 por 45 días calendario por la “Necesidad de un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra”; entonces, los hechos que originaron las ampliaciones de plazo sub examine implicaron el retraso en la ejecución de la prestación, y que según la Opinión N° 017-2014/DTN “un atraso” en la ejecución de una obra implica un retraso o retardo en la ejecución de las actividades y/o



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:34:07-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:51:57-0500

816
Ocho de los
dieciséis

partidas que forman parte de la misma, sin llegar a constituir una paralización de obra; ello, sin perjuicio de la posible paralización de alguna o algunas de las actividades y/o partidas que forman parte de la obra.

- 6.75. En tal sentido, para la suscrita ha quedado plenamente acreditado que la aprobación, mediante el presente laudo, de la Ampliación de Plazo N° 01 por 21 días calendario y Ampliación de plazo N° 02 por 45 días calendario, ha originado que se le reconozca al CONSORCIO el derecho de percibir los mayores gastos generales variables originados por los retrasos en la ejecución de las prestaciones, siendo que para su cálculo deberá de aplicarse lo dispuesto por el numeral 199.3 del artículo 199° del RLCE en cuanto dice:

“... Los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecución de prestaciones adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales...”

- 6.76. Así también, para el cálculo de los mayores gastos generales variables deberemos remitirnos a los medios probatorios aportados por las partes, siendo que para el caso de ELECTROCENTRO ésta no ha formulado mayor resistencia procesal que negar lacónicamente el derecho del CONSORCIO de percibir tal concepto; por tal motivo, la suscrita solo visualiza el documento denominado “Detalle de Gastos Generales Fijos y Variables”, el mismo que fuera ofrecido por el CONSORCIO en su escrito de demanda, el mismo que en su parte final determina el Gasto General Diario y los Gastos Generales originados por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 y 02, por un total de S/ 97,083.70 (Noventa y Siete Mil Ochenta y Tres con 70/100 Soles), tal como mostramos a continuación:



Firmado digitalmente por:
ECHEANDÍA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:34:27-0500

GASTO GENERAL DIARIO	
GG DIARIO	S/ 1,470.97
AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 (21 días)	S/ 30,890.27
AMPLIACIÓN DE PLAZO 02 (45 días)	S/ 66,193.43

- 6.77. Sin embargo, revisado el medio probatorio anexo denominado Detalle de gastos generales fijos y variables a folios 193,194,195 se advierte que dicho



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:52:12-0500

815
Documento
quince

documento carece de firma o validación por parte del personal autorizado del CONSORCIO, en ese sentido, dicho documento no se encuentra debidamente acreditado. En consecuencia, no pudiendo el árbitro otorgarle valor probatorio ni convalidar un acto que no ha sido formalmente verificado ni sustentado. Por lo que se deberá realizar en base del análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado; en ese sentido conforme lo dispone el art 196 del código procesal civil que ad littera aplicado supletoriamente: ^Salvo disposición diferente la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos^; adicionalmente, corresponde precisar que los gastos generales que pudieran corresponder como consecuencia de las ampliaciones de plazo aprobadas, deberán ser debidamente sustentados y evaluados en la etapa de liquidación del contrato, conforme a las disposiciones contractuales y normativas aplicables. Por tanto, corresponde declarar IMPROCEDENTE.

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene declarar NULA Y SIN EFECTO LEGAL la Carta ELCTO-GRP-3916, emitida por la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. respecto a la penalidad por mora aplicada al CONSORCIO H&M AMAZONIA.

Resumen de la posición del CONSORCIO

6.78. Señala que, en caso de ampararse su Cuarta Pretensión Principal respecto a la procedencia de la Ampliación de Plazo N° 02, correspondería declarar nula y sin efecto legal la Carta ELCTO-GRP-3916 de fecha 28 de setiembre de 2024

mediante el cual aplican penalidad por mora por 30 días, por el monto de S/ 385,592.40 pues quedaría acreditado que su retraso se encuentra debidamente justificado.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:34:51-0500

Resumen de la posición de ELECTROCENTRO

6.79. Señala que respecto a la pretensión subordinada (que en realidad sería una pretensión accesorio), dada la improcedencia de la solicitud de ampliación de



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:52:31-0500

plazo N° 02, no corresponde declarar la nulidad e ineficacia de la Carta ELCTO-GRP-3916 de fecha 28 de setiembre de 2024 emitida por la entidad.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.80. Tal como señalamos previamente, el RLCE contempla 02 tipos de penalidades: **la penalidad por mora y otras penalidades**; siendo la penalidad por mora aquella impuesta ante el incumplimiento injustificado de los plazos contractuales, y pudiendo además establecerse penalidades distintas a la penalidad por mora con la finalidad de desincentivar el incumplimiento del contratista y resarcir posibles perjuicios que se pudiera causar a la entidad.
- 6.81. Ahora, para el caso de la penalidad por mora, los numerales 162.1 y 162.5 del artículo 162° del RLCE señalan:

“... Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: (...)

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo...”



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44222988 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 10:35:13-0500

6.82. Como podrá observarse, para el caso de la penalidad por mora, lo que la norma sanciona es el retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones a su cargo, siendo que únicamente **podrá justificarse** dichos retrasos de dos formas:

- Mediante la Solicitud de Ampliación de Plazo debidamente aprobado.
- Cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/07/2025 11:52:44-0500

- 6.83. Para nuestro caso, mediante Carta ELCTO-GRP-3916 de fecha 28 de setiembre de 2024, ELECTROCENTRO aplica una penalidad por mora contra el CONSORCIO por la suma de S/ 385,592.40 que corresponden a 30 días calendario de supuestos retrasos; sin embargo, mediante el presente laudo, el tribunal ha determinado la procedencia de la Ampliación de Plazo N° 01 por 21 días calendario por la "demora en emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra" y la Ampliación de plazo N° 02 por 45 días calendario por la "Necesidad de un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra", con lo cual la aplicación de las penalidades bajo análisis se encuentran debidamente justificadas, correspondiendo eximir de su pago al CONSORCIO.
- 6.84. Finalmente, ELECTROCENTRO indica que el CONSORCIO no brindaría argumentos jurídicos que acrediten por qué la Carta ELCTO-GRP-3916 sería nula e ineficaz, al respecto y de la revisión de los argumentos de las partes, así como del sustento adjuntado a la demanda y contestación, se tiene que si bien el CONSORCIO ha solicitado la nulidad de los actos emitidos por ELECTROCENTRO, empero, no ha desarrollado ninguna de las causales de anulación previstos en la LPAG, razón por la cual la pretensión debe ser desestimada solo en ese extremo, correspondiendo en su lugar declarar la ineficacia de los actos cuestionados, ya que los mismos han sido emitidos sin respetar el procedimiento previamente establecido.
- 6.85. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA EN PARTE** el presente punto controvertido.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44230089 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:35:37-0500

Determinar si corresponde o no que el Árbitro Único ordene a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A. el reembolso de todos los gastos, costos y costas incurridos en el presente arbitraje por parte del CONSORCIO H&M AMAZONIA.



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:53:05-0500

812
Adv Santos
de la

Resumen de la posición del CONSORCIO

- 6.86. Señala que, puesto que el convenio arbitral no señala expresamente quien asumirá las costas y costos del proceso, corresponde que se imponga dicho pago hacia la entidad.

Resumen de la posición de ELECTROCENTRO

- 6.87. Señala que teniendo una pretensión legítima, en la medida que las pretensiones del contratista no serán amparadas, este sea considerado como la parte vencida y se le condene al pago de los costos incurridos en el presente arbitraje.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.88. Podríamos definir a los costos del arbitraje como aquellos gastos que atender a raíz del inicio de un proceso arbitral, tales como los honorarios del abogado, el traslado de los medios de prueba al proceso, los gastos administrativos y en especial, los honorarios de los árbitros, siendo que, en su escrito de Demanda Arbitral, el CONSORCIO solicita que ELECTROCENTRO asuma los costos generados por el presente arbitraje.
- 6.89. Considerando que, en el convenio arbitral celebrado por las PARTES, no existe pacto expreso sobre la forma de imputar los costos y gastos del arbitraje, corresponde aplicar las reglas establecidas por las partes en el ACTA DE INSTALACIÓN, lo dispuesto en EL REGLAMENTO y supletoriamente lo dispuesto en la LEY DE ARBITRAJE, en ese orden de prelación.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:38:03-0500

6.90. Los numerales 51 y 52 del ACTA DE INSTALACIÓN establecen:

“ 51. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Árbitro se pronuncie al momento de laudo, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último solo se resolverá a petición de parte.



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:53:17-0500

BH
Cabeza de...
Dña.

52. Sin perjuicio que el Árbitro pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje...

6.91. Por su parte EL REGLAMENTO en su artículo 103 establece lo siguiente:

“... Distribución de los costos arbitrales

Artículo 103º.-

Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje.

Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje...”

6.92. Finalmente, el numeral 1 del artículo 73º de la LEY DE ARBITRAJE señala:

“... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA JOYCE
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:38:23-0500

3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable...” (Énfasis agregado)

6.93. Conforme a ello, la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa **la parte vencida**, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, dicho de otro modo, el reparto de esos gastos se hará teniendo en cuenta -en primer orden- el



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:53:32-0500

acuerdo que las partes hayan asumido, pero si no se pactó nada se recurrirá a la vieja fórmula: “el que pierde paga” (Teoría del Vencimiento).

- 6.94. Dentro de nuestra legislación arbitral si bien opera la fórmula del vencimiento, ella no es absoluta pues se permite al juez cierta discrecionalidad al graduar el monto de los gastos procesales en atención a las incidencias del proceso, esto significa que los árbitros podían modificar el monto de los gastos aún sobre la voluntad de las PARTES o esta discrecionalidad sólo operaría cuando no hay pacto expreso y rige el principio del vencimiento.
- 6.95. Para nuestro caso debemos tener en cuenta que el ACTA DE INSTALACIÓN ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.
- 6.96. Ahora bien, para imputar o distribuir los costos del arbitraje, a falta de acuerdo de las partes, la suscrita Arbitro Único determina que estos serán asumidos por ambas partes de forma equitativa, ello teniendo en cuenta que ambas partes han tenido plenamente expedito su derecho de hacer valer su posición dentro del proceso, además que ambas partes han asumido los costos propios de su defensa, en tal sentido resultaría desproporcionado condenar a una sola de ellas para que asuma la totalidad de los costos irrogados.
- 6.97. Atendiendo a ello y en aplicación de los artículos 52° y 53° del Acta de Instalación, artículo 103° del REGLAMENTO y de los artículos 70° y 73° de la LEY DE ARBITRAJE, el Tribunal Arbitral dispone que los costos del presente arbitraje serán asumidos por ambas partes de forma equitativa; en ese sentido, la suscrita determina que corresponde que ELECTROCENTRO reembolse a favor del CONSORCIO la suma de S/ 6,000.00 por los gastos administrativos irrogados.
- 6.98. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO EN PARTE** el presente punto controvertido.



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:38:41-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:53:44-0500

7. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Árbitro Único, en Derecho, LAUDA:

14.1. PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA EN PARTE la primera pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, se declara SIN EFECTO LEGAL la Carta ELCTRO-GRP-0698-2024 de fecha 04 de marzo de 2024 y la CARTA ELCTO-GR-0269-2024 de fecha 16 de abril del 2024, mediante la cual se aplican "otras penalidades" por supuesta ausencia del personal clave; consecuentemente, SE DISPONE que ELECTROCENTRO S.A REEMBOLSE a favor del CONSORCIO H&M AMAZONIA la suma de S/ **41,200.00 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)**, indebidamente descontados.

14.2. SEGUNDO.- DECLARAR FUNDADA EN PARTE la tercera pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, se declara SIN EFECTO LEGAL la Carta ELCTO-GR-0472-2024, y en su lugar SE DECLARA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 21 días calendario, presentada por el CONSORCIO H&M AMAZONIA.

14.3. TERCERO.- DECLARAR FUNDADA EN PARTE la cuarta pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, se declara SIN EFECTO LEGAL la Carta ELCTO-GR-0485-2024, y en su lugar SE DECLARA PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por 45 días calendario, presentada por el CONSORCIO H&M AMAZONIA.

14.4. CUARTO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la pretensión accesoria a la tercera y cuarta pretensión principal de la demanda arbitral, respecto al pago solicitado a favor del CONSORCIO H&M AMAZONIA en la suma de S/ **97,083.70 (NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES CON 70/100 SOLES)** por concepto de Gastos Generales derivados de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 y 02.

14.5. QUINTO.- DECLARAR FUNDADA EN PARTE la pretensión accesoria a la cuarta pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, se declara SIN EFECTO LEGAL la Carta ELCTO-GRP-3916 de fecha 28 de



Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:37:00-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIATAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310180 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:53:57-0500

setiembre de 2024, mediante la cual se aplica penalidad por mora contra el
CONSORCIO H&M AMAZONIA.

- 14.6. **SEXTO.- DECLARAR FUNDADA EN PARTE** la segunda pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE DISPONE** que ambas partes asuman los costos arbitrales de manera equitativa, **ORDENÁNDOSE** a ELECTROCENTRO S.A. que realice el reembolso a favor del CONSORCIO H&M AMAZONIA en la suma de **S/ 6,000.00 (SEIS MIL CON 00/100 SOLES)**.

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en la forma establecida por éstas, sin perjuicio de registrarlo en el Portal del SEACE de acuerdo a la ley de la materia. –

Firmado digitalmente:



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ECHEANDIA SINARAHUA Joyce
FIR 44223598 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 10:37:36-0500



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ECHEVARRIA TAFUR GABRIELA
LUCERO FIR 74310189 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/07/2025 11:54:08-0500